

公權力機關對宗教自由之 「非故意的不敏感」^{*} ——我國相關案例與社會文化脈絡

林榮光^{**}

摘要

本文藉由對我國三則宗教自由與一般性法規產生衝突之案例的討論，指出公權力機關對於宗教自由權益保障之「非故意的不敏感」，是我國政教關係中一個重要且迄今未被注意到的特徵。對宗教自由之「非故意的不敏感」（inadvertent insensitivity）乃是美國學者W. Cole Durham Jr.在對於世界各種政教關係模式進行分類與闡釋時，所提出的一個概念。本文並以宗教社會學界對於傳統中國社會之宗教文化的討論——特別是楊慶堃教授的《中國社會中的宗教》一書——為基礎，指出此一特徵與傳統中國社會以及當代臺灣之宗教文化中的三個面向是相符合的。公權力機關對宗教自由權益保障的不敏感，雖然是我國當前政教關係或法律與宗教之關係中的一個重要特徵，但這樣的特徵並非沒有改變的可能。本文於文末針對我

* 投稿日：2023年8月3日；接受刊登日：2024年8月19日。〔責任校對：徐慕薇〕。

筆者誠摯感謝匿名審查人針對本文所提出之諸多寶貴且深入的評論，使本文論述能更為嚴謹、完整。中央研究院法律學研究所李建良所長、許家馨研究員、楊雅雯助研究員，以及國立政治大學法律學系廖元豪副教授，在本文撰寫與修改的過程中曾給予重要之反饋，筆者感銘在心。惟一切文責由筆者自負，乃屬當然。

** 中央警察大學通識教育中心助理教授。

穩定網址：<https://publication.iias.sinica.edu.tw/42706152.pdf>。



國如何能從對於宗教自由權益保障不敏感的現況，轉變至一個敏於人民本於宗教信仰之特殊需求的模式，提出了數點規範性的建議。

關鍵詞：宗教自由、宗教團體自主權、一般性法規範、非故意的不敏感、政教關係、瀰散性宗教、制度性宗教。

目次

壹、前言	參、對宗教自由保障不敏感之歷史與文化脈絡
貳、公權力機關對宗教自由之「非故意的不敏感」：從三則案例談起	一、儒家傳統社會文化中缺乏對「宗教虔信者」的尊重
一、「非故意的不敏感」作為一種政教關係模式	二、「瀰散性宗教」的普遍性及其所衍生的影響
二、反映此「非故意的不敏感」的三則案例	肆、典範移轉的可能：初步的建議
	伍、結語

壹、前言

當代臺灣社會中人民所享有的高度宗教自由，是有目共睹的。國立政治大學郭承天教授在2013年的一篇文章中，將戰後臺灣政教關係的歷史劃分為三個階段¹。他認為，在1945年至1987年的這段期間，威權主義國家對宗教進行嚴密的控制，因此是一個「國家主義」(statism)至上的年代。1987年至2000年的這一階段，由於民主化的國家逐漸解除原先對於宗教的嚴格控管，因此郭教授認為此一時期的臺灣可說進入了「政教分立主義」(separatism)的階段²。

1 See Cheng-Tian Kuo, *State-Religion Relations in Taiwan: From Statism and Separatism to Checks and Balances*, 49(1) ISSUES & STUD. 1 (2013).

2 *Id.* at 20-24.

而自2000年至2013年，臺灣的政教關係則是進一步進到了「政教相互制衡」(checks and balances)的階段中——這主要是有鑑於宗教團體對於政治程序與政治議題的影響日益增長此一事實³。在文章的結論處，郭教授對於當前臺灣的政教關係做了如下的評估：

今日臺灣民眾也許比一些西方民主國家中的人民享有更多的宗教自由，沒有嚴重的宗教衝突，也沒有關於宗教歧視的顯著控訴。同時，宗教領袖與宗教團體也許比一些西方民主國家中的宗教領袖和團體享有更多的政治權利而未引發重大的政治爭議，也沒有關於政治歧視的顯著控訴。一個鞏固的民主政體與傳統中國寬容與多元的政治／宗教文化相結合，促成了當前國家與宗教之間一種健康的相互制衡的關係⁴。

這是對於臺灣當代宗教自由現況的高度評價，而筆者也認同這樣的評估。以我國宗教團體一貫道的發展為例，一貫道從戒嚴時期被內政部認定為邪教，並遭政府勒令解散⁵，到今日每當「舉辦重要的儀式典禮時，國家元首及重要部會首長出席致詞或與會觀禮已是常態現象」⁶，甚至進一步朝向全球化發展，在世界各地建立據點⁷。一貫道在臺灣的興衰史，可說是戰後臺灣在關於宗教自由之權益保障上戲劇性轉變的一個重要見證。另外，自2010年代以來，臺灣基督教團體與信徒就同性婚姻合法化議題的政治參與，雖然引發了社會學者黃克先教授所稱「世俗主義的逆襲」(secularist

3 *Id.* at 29.

4 *Id.* at 31.

5 林本炫，台灣的政教衝突，頁17-18（1990年）。

6 楊弘任，一貫道的當代轉型：從民間教派到跨國宗教，收於：齊偉先編，入世、修持與跨界——當代臺灣宗教的社會學解讀，頁293（2022年）。

7 參見楊弘任、畢遊塞，導論：一貫道如何全球化？，收於：楊弘任、畢遊塞編，從臺灣到世界：二十一世紀一貫道的全球化，頁1-2（2022年）。

backlashes)⁸，但宗教團體針對公共議題發起大規模動員以及信眾的積極投入，這不論是在我國戒嚴時期，或是在其他今日仍高度管控宗教團體之活動的國家中，都是難以想像的。這些都是我國當代社會中人民享有高度宗教自由的例證。

然而，筆者在本篇文章所要指出的是，在我國宗教自由之現況中，仍存在一個美中不足之處——公權力機關對於宗教自由權益保障之「非故意的不敏感」。如本文以下將介紹的，對宗教自由之「非故意的不敏感」(inadvertent insensitivity)此一概念，是美國學者W. Cole Durham Jr.所提出之各種政教互動關係模式中的一個模式。在這種政教互動模式中，國家——具體化於代表其行使權力之官員或法官——雖非刻意敵視宗教或反宗教，卻由於欠缺對宗教自由權益保障以及宗教信仰對信徒之重要性的敏感度，以致於在制定或適用法規範——特別是以下將介紹的「一般性法規範」——時，時常輕忽了對宗教自由所可能造成的重大影響。筆者認為，公權力機關對宗教自由權益保障之「非故意的不敏感」，是我國政教關係中的一個重要且迄今未被注意到的特徵⁹。本文將討論並分析我國民主化時代以來，三則涉及宗教自由與宗教團體自主權之法院判決或爭議事件，來說明此一特徵如何反映在這些重要案例中。

除了主張公權力機關對於宗教自由權益保障之「非故意的不敏感」是我國政教關係中的一個特徵之外，本文並進一步探究，此一特徵是以何種社會文化脈絡為其背景？本文以宗教社會學對於中國傳統宗教文化的討論為基礎——特別是已故美國華裔學者楊慶堃教

8 Ke-hsien Huang, "Culture Wars" in a Globalized East: How Taiwanese Conservative Christianity Turned Public during the Same-Sex Marriage Controversy and a Secularist Backlash, 4 REV. RELIGION & CHINESE SOC'Y 108, 124 (2017).

9 當然，臺灣當代的政教互動關係有多重面向，不可能僅限於「非故意的不敏感」此一特徵。筆者於本文中僅主張，公權力機關對宗教自由權益保障之「非故意的不敏感」，是臺灣政教關係中的「一個」特徵 (one of the notable features of Taiwan's state-religion relations)。

授的經典之作《中國社會中的宗教》¹⁰——指出此一特徵與傳統中國社會以及當代臺灣的宗教文化中的一些面向是相吻合的。楊慶堃教授的這本英文專書是寫於1961年，至今在宗教社會學界仍受高度推崇。例如，對於中國大陸與臺灣之宗教現象皆有深入研究的知名社會學者Richard Madsen，在一篇2011年的文章中指出，《中國社會中的宗教》一書是對於中國宗教之社會學分析的經典之作，並且目前仍未看到有能與此書相匹敵的對中國宗教信仰與實踐之綜合性論述¹¹。Madsen也指出，「對於任何有關中國宗教之嚴肅的研究，這本書都是不可或缺的。」¹²本文將特別倚重楊慶堃教授於該書中所提出之「瀰散性宗教」(diffused religion)之概念——即宗教之信念、儀式與人員分散且融入了各個世俗的社會機構中，與世俗機構密切的結合在一起，並且成為世俗機構之傳統信念與實踐的一部分——來作為論述上的一個重要基石。

在進入以下的討論之前，有兩點需要予以說明、強調。第一，本文所稱之對於宗教自由權益保障之不敏感，係特指公權力機關在制定或適用「一般性法規範」時，對宗教信徒或宗教團體之權益或可能遭受的負面影響不敏感。在宗教自由法的領域中，所謂的「一般性法規範」是相對於「針對宗教之特殊法規範」而言的。黃昭元大法官在過去一篇分析司法院釋字第490號解釋的文章中，曾經討論了這兩種類型的法規範及其相對應的司法審查標準¹³。根據黃大法官，前者又可稱為「宗教中立」的法律，亦即「法律本身所追求

10 See C. K. YANG, RELIGION IN CHINESE SOCIETY: A STUDY OF CONTEMPORARY SOCIAL FUNCTIONS OF RELIGION AND SOME OF THEIR HISTORICAL FACTORS (1961).

11 Richard Madsen, *Religious Renaissance in China Today*, 40(2) J. CURRENT CHINESE AFF. 17, 21 (2011). (“As has been mentioned, the classic sociological study of Chinese religion is C. K. Yang’s *Religion in Chinese Society*. Published in 1961,... this serves as a yet unmatched synthesis of Chinese religious belief and practice.”)

12 *Id.* (“In any case, the book is indispensable for any serious study of Chinese religion.”)

13 黃昭元，信上帝者下監獄？——從司法院釋字第四九〇號解釋論宗教自由與兵役義務的衝突，台灣本土法學雜誌，8期，頁30-45（2000年）。

的是與宗教無關的世俗性目的或效果，而且是普遍適用的『一般性法律』，只是在『適用時』會對人民的宗教自由產生『偶然』或『附帶』的限制。¹⁴」而後者則是「直接針對宗教，以規範宗教為目的或主要效果就是在規範宗教的法律」。黃大法官稱此為「宗教性法律」¹⁵。

這樣的研究焦點即意味著，我國司法院釋字第573號解釋將不會是本文所討論的中心。這是因為，該號解釋所審查的對象，並非一般性法規範，而是一個針對宗教團體——特別是佛道教——所制定的特別專法，即「監督寺廟條例」。而本文所欲探究的，乃是「國家機關在制定或適用一般性法規範時，忽略或並未意識到該法規範之適用對於宗教自由所可能帶來的衝擊」此一現象。此外，我國近年來涉及宗教之另一重要爭議是「宗教團體法」的立法嘗試。在推動立法的過程，我國宗教事務主管機關內政部，可以說是高度敏於宗教團體對於該法案內容之反彈與批評¹⁶。但由於宗教團體法亦屬於典型的「針對宗教的特殊法規範」，因此也將不會是本文討論的重心，合先敘明。

第二，筆者認為，所謂的「不敏感」不是一個全有或全無的問題，而是一個程度上的問題。筆者於本文中並非主張我國公權力機關對於宗教自由之權益保障完全不敏感，這顯非事實。例如，立法院於2019年制定「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，正式承認同性婚姻的法律地位。從宗教自由的角度來說，這一法律並非「針對宗教之特殊法規範」或「宗教性法律」，而是一個以追求世俗性目的——為落實司法院釋字第748號解釋關於同性性傾向者之婚姻

¹⁴ 同前註，頁41。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 參見劉麗榮，宗教團體法引議論 葉俊榮：有共識才推，中央社，2017年7月24日，<https://www.cna.com.tw/news/aip/201707240296.aspx>（最後瀏覽日：2024年10月12日）。

自由的保障——為主的「一般性法律」。雖然此一法律並非針對宗教之特殊立法，但該法卻存有一個論及宗教自由的條款。該法第26條規定：「任何人或團體依法享有之宗教自由及其他自由權利，不因本法之施行而受影響。」此一條文即是立法者在制定一個「一般性法律」時，對於宗教自由之保障具有敏銳度的一個例證。但若就整體而言，筆者認為我國公權力機關——特別是司法機關和行政機關——對於宗教自由與宗教團體自主權的保護，整體來說是偏向「較不敏感」的這一端。

本文之結構如下：第貳大點的第一部分將先從理論的層次說明「非故意的不敏感」的概念內涵。這部分的討論將以 W. Cole Durham Jr. 於1996年及2012年所發表的兩篇文章為基礎，並將指出公權力機關之「非故意的不敏感」與一般性法規範之間的密切關係。第貳大點的第二部分則將討論反映此一「非故意的不敏感」的三則案例，這三則案例分別是：中華福音神學院不續聘教師案、天主教道明外僑學校不續聘教師案，以及司法院釋字第490號解釋耶和華見證人拒服兵役案。筆者在第參大點將指出，我國公權力機關對宗教自由之「非故意的不敏感」，與楊慶堃教授於其書中所描述的傳統中國社會中宗教文化的一些面向是相符合的。傳統中國社會宗教文化的這些面向，部分也延續到了當代的臺灣，而構成了「非故意的不敏感」此一政教關係特徵的歷史與文化脈絡。本文在第肆大點中探討典範轉移的可能性，亦即當前我國公權力機關對宗教自由權益保障不敏感的情形，如何能有所改變。筆者於此一部分提出了三點規範性的建議。第伍大點為結語。

貳、公權力機關對宗教自由之「非故意的不敏感」：從三則案例談起

一、「非故意的不敏感」作為一種政教關係模式¹⁷

美國學者W. Cole Durham Jr.在一篇影響深遠的文章中，依照國家與宗教團體結合的程度，將世界各國的政教關係模式區分為八大類型。這八大類型分別是¹⁸：

- 受絕對神權支配的國家（Absolute Theocracies）
- 具有國家教會的國家（Established Churches）
- 政府為特定宗教背書的國家（Endorsed Churches）
- 政教密切合作的國家（Cooperationist Regimes）
- 持「調整容納主義」的國家（Accommodationist Regimes）
- 對宗教需求「非故意的不敏感」的國家（Inadvertent Insensitivity）
- 持「政教分離主義」的國家（Separationist Regimes）
- 對宗教具敵意並公開迫害的國家（Hostility and Overt Persecution）

¹⁷ 除了以下所提及，美國學者W. Cole Durham Jr.針對世界各國政教關係所提出之分類方式以外，其他關於政教關係之類型化的重要文獻，請參考例如：RAN HIRSCHL, CONSTITUTIONAL THEOCRACY 26-40 (2010); REX AHDAR & IAN LEIGH, RELIGIOUS FREEDOM IN THE LIBERAL STATE 87-124 (2d ed. 2013); JEROEN TEMPERMAN, STATE-RELIGION RELATIONSHIPS AND HUMAN RIGHTS LAW: TOWARDS A RIGHT TO RELIGIOUSLY NEUTRAL GOVERNANCE 11-145 (2010).

在各種不同關於政教關係類型化的論述中，本文之所以特別介紹Durham之分類方式，主因在於「非故意的不敏感」此一概念為其所首創，並且見於其對於各種政教關係模式的闡釋與說明中。而筆者認為此一概念準確地捕捉了本文於下一節所討論的三則指標性案例中，公權力機關對於對待宗教團體或信徒時所具有的類似立場和態度。

¹⁸ W. Cole Durham, Jr., *Perspectives on Religious Liberty: A Comparative Framework*, in RELIGIOUS HUMAN RIGHTS IN GLOBAL PERSPECTIVE: LEGAL PERSPECTIVES 1, 19-23 (Johan D. van der Vyver & John Witte, Jr. eds., 1996).

針對其中的「非故意的不敏感」的政教關係模式，Durham指出，在這種政教關係模式中所一再出現的情形是，立法機關或官僚機構對於特殊的宗教需求是不敏感的，而這種不敏感並非故意或刻意。在這種政教互動模式中，「官僚經常未能區分在世俗脈絡中所規範的行為（例如規範土地使用規畫、勞動歧視，或對於世俗商業活動的課稅）以及對於發生在宗教脈絡中之類似行為的規範。¹⁹」也就是說，某一行為是發生於世俗的情境中或是發生於涉及宗教的脈絡中，對公權力機關而言沒有本質上的差異；不論是在哪一脈絡中，公權力機關皆對此一行為適用同樣的規範。並且，「法律規範在最初制定時，往往並無任何反宗教的敵意；那些草擬這些法規範的人僅是並未意識到這些規範對於宗教可能造成的影響。²⁰」

正如以上這段話所指明的，所謂的「非故意」可被理解為「不具有反宗教的敵意」。在美國法上，國家機關若在制定法律或做成行政決定時，由相關資料可證明其抱持有對宗教的敵意，那麼這樣的法律或行政決定就不具有「中立性」，並非一「宗教中立」的法規範或決定。在2018年著名的*Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission*²¹一案中，美國聯邦最高法院就是以科羅拉多州民權委員會某些成員的發言表露了對宗教之敵意為由，而認為該委員會所做成的決定——即某一基督教蛋糕店業者拒絕為同性配偶製作婚禮蛋糕之行為違反了該州的反歧視法——牴觸了宗教中立之要求，是一個違憲的決定²²。

19 *Id.* at 22. (“Bureaucrats often fail to distinguish between conduct regulated in secular settings (e.g., regulating land use planning, labor discrimination, taxation with respect to secular business activities) and regulating similar conduct in religious settings.”)

20 *Id.* at 22-23. (“Regulations as initially formulated often lack any anti-religious animus; those drafting the regulations were simply unaware of the religious implications of their regulations.”)

21 *See Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission*, 584 U.S. 617 (2018).

22 *Id.* at 640.

對特殊的宗教需求「不敏感」，也可被理解為是一種對宗教信仰及其對信徒之重要性的「盲目」。在文章的另一處，Durham指出，如果一個社會中普遍存在一種對宗教之「文化盲目」(cultural blindness)的情形，那麼關於宗教自由需要受到保護的問題或必要性就難以浮現。他寫道：「甚至那些本意良好的世俗官僚也經常未能認識到，一個看似平凡的規範如何亦能對特定的宗教社群造成嚴重的不利影響。²³」

從以上Durham對於「非故意的不敏感」政教關係模式的界定中，我們可以得知，這種政教關係模式與本文於前言中所提及的「一般性法規範」，是有密切關係的。亦即，乃是在制定或適用一般性法規範時，立法者、政府官員或法官對於宗教自由保護之「非故意的不敏感」才展現出來。在一篇分析對於宗教之規範類型的文章中，新加坡國立大學(National University of Singapore)法學教授Jaclyn Neo指出，在一個自由主義的世俗國家中，國家與宗教之間的規範關係，更有可能是以一般性法律或「形式中立的法律」(formally neutral laws)這種類型的法規範為主²⁴。相對的，一個非自由主義的國家，由於不受到國家的宗教中立義務與尊重個人自主性等自由主義基礎性憲法價值的拘束，因此較容易採用「直接針對宗教之特別法律」(particular laws that directly target religion)來規範宗教²⁵。她同時也提醒，認識到一個自由主義國家會透過「形式中立的法律」來間接介入宗教活動是重要的，因為雖然是「間接介入」，但這樣的介入與干預亦有可能對於宗教活動造成「不成比例」(disproportionate)的影響²⁶。

23 Durham Jr., *supra* note 18, at 13.

24 Jaclyn L. Neo, *Conceptualizing the Regulation of Religion: A Preliminary Framework for Inquiry*, in REGULATING RELIGION IN ASIA: NORMS, MODES, AND CHALLENGES 38, 44 (Jaclyn L. Neo et al. eds., 2019).

25 *Id.*

26 *Id.* at 53.

如本文以下所討論的三則案例所顯示的，這的確是我國在轉型成為一個民主政體以後，所經常發生的情形——宗教信徒或宗教社群因一般性法律的適用而致其宗教自由權利受到不利甚至不成比例的影響。並且筆者相信，這樣以一般性法律或形式中立的法律為規範脈絡所發生的宗教自由與政府公共利益的衝突，將來仍會不斷出現。因此，我們實在需要對於這種類型之衝突的存在有所認識，並且試圖探尋解決衝突的可能路徑。

另外，在「宗教自由度」方面——亦即國家行為對宗教信仰和行為造成負擔的程度²⁷——「非故意的不敏感」模式的宗教自由度是介於持「調整容納主義」的國家與持「政教分離主義」的國家之間²⁸。「非故意的不敏感」模式與持「調整容納主義」的國家之不同在於，當宗教信仰與一般性法規有所衝突時，屬於後者的國家願意在合理的限度內將宗教豁免於法規的適用範圍之外。「政教分離主義」模式所涵蓋的國家則相當廣泛，而其中最為嚴格的一個次類型——即法國傳統的*laïcité*模式——與「非故意的不敏感」模式之間存在有顯著的區別。根據加拿大知名比較法學者Ran Hirschl的定義，*laïcité*模式「建立了一種果敢的、甚至好戰的世俗主義，這種世俗主義超出了對宗教的中立性……而推動一個明顯的世俗公民宗教，並對宗教在公共生活各個場域中的出現感到憎惡……²⁹」與以上這二種模式相較，屬於「非故意的不敏感」模式的國家一方面鮮少承認宗教信徒或團體的豁免權，但另一方面又不像*laïcité*模式之下的國家，帶有一種明顯的對宗教的憎惡與敵意。

27 Durham Jr., *supra* note 18, at 15.

28 *Id.* at 23.

29 HIRSCHL, *supra* note 17, at 26-27. (“It establishes a form of assertive, even militant secularism that goes beyond neutrality toward religion...to advance an explicitly secular civic religion that resents manifestations of religion in all avenues of public life...”)

在較晚近的一篇文章中，Durham把原先八大類型的政教關係模式重新劃分為以下的十一大類型³⁰：

- 神權主義國家（Theocratic States）
- 具有國家教會的國家（Established Religions）
- 依公民宗教身分別而有不同法律系統的國家（Religious Status Systems）
- 政府為特定宗教背書的國家（Endorsed Religions）
- 有數個宗教受到國家特別優遇的國家（Preferred Sets of Religions）
- 政教密切合作的國家（Cooperationist Regimes）
- 持「調整容納主義」的國家（Accommodationist Regimes）
- 持「政教分離主義」的國家（Separation）
- Laïcité模式（Laïcité）
- 對宗教嚴格控制之國家（Secular Control Regimes）
- 具公然的消滅宗教之目標的政權（Abolitionist States）

值得注意的是，Durham在這篇文章中不再把公權力機關的「非故意的不敏感」視為一個獨立的政教關係模式。在新的分類中，國家的「非故意的不敏感」模式被合併歸類為持「政教分離主義」的國家之下的一個次類型。而法國傳統的laïcité模式則從持「政教分離主義」的國家中被劃分出來，成為一個獨立的類型。他認為，持「政教分離主義」的國家可進一步區分為至少兩大次類型：一種是「善意中立」型（benign neutrality）的政教分離主義，另一種則是「較不具善意」的政教分離主義³¹。而「非故意的不敏

30 W. Cole Durham, Jr., *Patterns of Religion State Relations*, in RELIGION AND HUMAN RIGHTS: AN INTRODUCTION 360, 364-70 (John Witte, Jr. & M. Christian Green eds., 2012).

31 *Id.* at 368-69.

感」即屬於後者，或說是這種次類型的政教分離主義模式所反映出來的一種對宗教的態度³²。

所謂的「較不具善意」的政教分離主義有以下的特徵：首先，此一類型的分離主義原則上拒絕將宗教豁免於一般性法規範的適用範圍之外³³。其次，此一類型的分離主義強調形式平等過於實質平等。在Durham的觀點中，所謂的實質平等——特別是對於宗教而言的實質平等——意味著：「基本的原則乃是處於類似情況中的個人應該受到平等的對待，但立足點的實質差異亦應被納入考量。而良心信念即是應受（國家或主流社會）寬容接納的有意義的差異。³⁴」但形式平等則是相對於並且拒絕這樣的觀點。第三，在「較不具善意」的政教分離主義之下，世俗主義的觀點（secularist outlooks）反而可能獲得優待；而這與在某些政教關係模式中主流宗教獲得優待的情形，是正好相反的³⁵。就宗教自由度而言，Durham認為「較不具善意」的政教分離主義之下的宗教自由度，是低於「善意中立」型的政教分離主義，並且也低於持「調整容納主義」的國家，但仍高於法國傳統的laïcité模式³⁶。

二、反映此「非故意的不敏感」的三則案例

以上是關於國家對宗教自由或宗教特殊需求之「非故意的不敏感」的理論介紹。筆者認為，這樣的一種「非故意的不敏感」，亦是我國公權力機關在對待宗教信徒或宗教團體時——特別是在將一般性法規範適用於宗教信徒或團體時——所經常出現的一個特徵。

³² *Id.* at 369.

³³ *Id.*

³⁴ *Id.* at 374.

³⁵ *Id.* at 369.

³⁶ *Id.* at 363. 關於法國laïcité模式的進一步介紹，可參考T. Jeremy Gunn, *Religious Freedom and Laicite: A Comparison of the United States and France*, 2004 BYU L. REV. 419 (2004).

這樣的情形可由以下三則案例反映出來。這三則案例分別是：中華福音神學院不續聘教師案、天主教道明外僑學校不續聘教師案，以及較為人所熟知的司法院釋字第490號解釋耶和華見證人拒服兵役案。本文以下將依照三則案例之爭議所發生的時間，由近到遠依序介紹這三則案例³⁷。

（一）中華福音神學院不續聘教師案

1. 本案事實概述

本案涉及中華福音神學院（下稱「華神學院」）因院內一位助理教授的結婚對象不是基督徒，而對此一助理教授做出不予續聘的決定。本文將先介紹本案之案例事實，以及臺北地方法院與臺灣高等法院之判決，最後再說明此一案件如何反映了法院對於宗教自由——特別是宗教團體人事自主權——的不敏感。

本案原告郭老師於2010年報考華神學院研修道學碩士，並於2013年取得道學碩士學位。在該學位之招生簡章中，關於報考資格的部分載明，考生「如為已婚者，其配偶須為基督徒且支持考生在華神接受裝備」³⁸。2015年6月，原告與華神學院簽訂師資培育合

37 應予說明的是，筆者並非主張，我國所有的公權力機關在將一般性法規適用於宗教信徒或團體時，皆缺乏對於宗教自由權益保護的敏感度。但另一方面來說，筆者亦認為以下所將探討的這三則案例，有相當程度的代表性。就「司法院釋字第490號解釋」而言，該號解釋是我國關於宗教自由（特別是個別宗教信徒的宗教自由）迄今最重要的大法官解釋之一。而「中華福音神學院不續聘教師案」，則可說是我國近年來關於宗教團體自主權，就筆者所見最為重要的一則司法判決，在臺灣的神學界也受到廣泛的關注和討論。最後，如本文以下所述，「道明外僑學校不續聘教師案」被媒體稱為是臺灣「首例宗教就業歧視案」，不論是從宗教自由或從反歧視法的角度來說，皆為值得關注的案例。因此，雖然並不是所有公權力機關皆不敏於宗教自由的權益保護，但筆者欲藉由這三則指標性的案例所指出的是，這樣的情形確是存在於我國公權力機關之中的，並且不論是對宗教機構之運作或對個別宗教信徒之權利，皆造成了重大的影響。

38 臺灣臺北地方法院109年度勞訴字第36號民事判決，頁3。（此處以及以下所引用之判決頁數，皆是基於自司法院裁判書查詢系統所下載之判決pdf格式的頁數顯示。）

約，在華神學院提供獎學金支持之下，赴英國攻讀博士學位。原告於完成博士學位後，自2018年9月起受聘擔任華神學院之系統神學專任助理教授³⁹。

2019年1月，原告私下告知華神學院之院長其已結婚，但其配偶並非基督徒⁴⁰。此事發生不到一個月後，華神學院決定將原告調職，轉任該學院基督教神學與宗教研究中心助理研究員，並兼任華神期刊主編。此一調職處分的實際效果，乃是使原告「主要從事之教授工作遭免除」，無法再以助理教授之身分開授任何課程⁴¹。然而事件並沒有到此結束。同年6月28日，華神學院之校教評會做成決議：原告郭老師於一年一聘之聘期約滿後，將不再發給第二年聘書，並緩聘三年。校教評會並請原告在這段期間先完成「全職牧會3年」之要求⁴²。此一要求乃規定於原告與華神學院所簽訂之「師資培育合約」中之第8條，該條規定：「若乙方就讀博士班前全職牧會未滿3年，返校任教時，應接受甲方之安排，於教會配搭服事」⁴³。然而此一要求遭到原告拒絕。

在校教評會做成以上決議後，原告向華神學院之申訴評議委員會提出申訴。申訴評議委員會經評議後，將該案退回校教評會，要求校教評會就原告之評審案另為更適當之處理⁴⁴。換言之，申訴評議委員會並不同意校教評會的決定。然而，在該年的12月18日，華神學院校教評會再次就原告做成決議，決議內容指出：原告「年度教師評鑑進行重評，結果為不通過，並不予續聘」⁴⁵。

39 同前註，頁2。

40 陳志宏，針對《汀洲路後書》一文的回應，新使者雜誌，172期，頁77（2020年）。

41 臺灣臺北地方法院109年度勞訴字第36號民事判決，頁8。

42 同前註，頁5。

43 同前註，頁4。

44 同前註，頁5。

45 同前註。

根據臺北地方法院針對本案的判決書，華神學院對原告郭老師做出此一不予續聘的決定，主要是基於兩個原因：首先，華神學院認為原告與非基督徒結婚，違反華神長久以來之宗教信仰與政策，因此認為原告已無法向學生忠實傳輸華神所認同之價值觀。華神學院在本案中主張：「被告按照聖經教導，視老師與學生配偶必須為基督徒為創校至今之治校理念」⁴⁶。華神學院認為原告明知華神此一宗教信仰（老師與學生之配偶必須為基督徒），卻仍堅持與非基督徒結婚，顯然「對於信仰理念、基礎神學觀與聖經之解釋已與被告出現極大落差，被告已無法信賴原告忠於被告之教學理念輔導、教授神學生……」⁴⁷其次，華神學院認為雙方在溝通過程中，信賴基礎已完全破裂：「被告於108年2月1日將原告轉任，絕非因原告配偶為非基督徒之單一因素，而係對於原告事前刻意隱瞞，以及明知被告對於神學教育之要求、聖經解讀為此，卻從未試圖與被告進行溝通……」⁴⁸」

2. 法院之判決

郭老師隨後向臺北地方法院提起告訴。臺北地方法院於2020年11月10日針對本案做成判決。臺北地方法院的判決意見可分為兩個部分，第一部分是針對華神學院於2019年2月1日對原告所做之「調職處分」的合法性；第二部分則是針對華神學院於同年12月18日對原告所做成之「不予續聘之決定」的合法性。臺北地方法院認為這兩個處分和決定皆違反了勞動基準法（下稱勞基法）中的相關規定⁴⁹，因此判決原告勝訴。

46 同前註，頁4。

47 同前註，頁3。

48 同前註。

49 由於本案爭議發生時，華神學院尚未經教育部立案成為正式的宗教研修學院，因此本案並不適用教師法的規範。參臺灣臺北地方法院109年度勞訴字第36號民事判決，頁6。華神學院係於2014年向教育部遞交籌設「中華福音神學研究學院」之申請，並於2016年5月取得教育部「核准籌設」的許可。2020年經教

在審查「調職處分」的合法性時，臺北地方法院所依據的乃是勞基法第10條之1的規定。該條規定：「雇主調動勞工工作，不得違反勞動契約之約定，並應符合下列原則：一、基於企業經營上所必須，且不得有不當動機及目的。但法律另有規定者，從其規定。二、對勞工之工資及其他勞動條件，未作不利之變更。三、調動後工作為勞工體能及技術可勝任。四、調動工作地點過遠，雇主應予以必要之協助。五、考量勞工及其家庭之生活利益。」在適用以上規定（即「調職五原則」）至本案時，法院認為主要的爭點在於，華神學院對郭老師的調職處分是否具本條第1款所稱之「不當動機及目的」？

就此，法院認為，華神學院所為之調職處分係根據原告與非基督徒結婚此一事實，此一處分侵害了原告的婚姻自由，因此乃是基於「不當動機及目的」。法院指出：「被告因原告實行其結婚自由權而為調職之不利處分，乃係以與職務無關之婚姻因素作為調職之實質理由，不具正當動機，且已侵害原告受憲法所保障之婚姻自由，違反勞動基準法第10條之1第1款『基於企業經營上所必須，且不得有不當動機及目的』規定，應為無效。⁵⁰」法院於論及原告之結婚自由時，特別引用了司法院釋字第748號解釋理由書的第13段，關於結婚自由乃重要之基本權，應受憲法第22條之保障的論述⁵¹。

而在審查華神學院校教評會對原告所做成之「不予續聘」之決定的合法性時，臺北地方法院乃是依據勞基法第11條第5款以及第12條第1項第4款進行審查。勞基法第11條第5款規定：「非有左列情事之一者，雇主不得預告勞工終止勞動契約：……五、勞工對於所

育部立案，始正式成立「中華福音神學研究學院」。參中華福音神學研究學院之網站中關於「建校歷程」的介紹，中華福音神學研究學院，<https://www.ces.edu.tw/%e5%bb%ba%e6%a0%a1%e6%ad%b7%e7%a8%8b/>（最後瀏覽日：2024年10月12日）。

⁵⁰ 臺灣臺北地方法院109年度勞訴字第36號民事判決，頁9-10。

⁵¹ 同前註，頁9。

擔任之工作確不能勝任時。」勞基法第12條第1項第4款則規定：「勞工有左列情形之一者，雇主得不經預告終止契約：……四、違反勞動契約或工作規則，情節重大者。」法院認為，本案中原告既未有所謂「對於所擔任之工作確不能勝任」之情形，亦未有「違反勞動契約或工作規則，情節重大」之情事，因此華神學院終止原告之勞動契約之行為乃屬違法⁵²。

特別關於原告是否有勞基法第12條第1項第4款所規定「違反勞動契約或工作規則，情節重大」之情事，法院之所以採否定的看法，主要乃基於兩點理由。第一，法院認為華神學院未能證明兩造之勞動契約中有關於「勞方之婚姻對象須為基督徒」之約定，因此原告與非基督徒結婚之行為並不能被認為是違反勞動契約⁵³。第二，華神學院「亦未能證明原告與非基督徒結婚對其教學績效、學術研究、服務（含輔導）績效實質上有何減損」⁵⁴。亦即，原告之各方面工作表現均良好，並無任何違反工作規則（更遑論情節重大）之情形。

根據以上的審查結果，臺北地方法院最終判決：華神學院對原告所做出之調職處分無效，並且該學院終止兩造間勞動契約之行為不生終止之效力，原告與被告之間的僱傭關係繼續存在⁵⁵。

華神學院於臺北地方法院之判決後，向臺灣高等法院提起上訴。臺灣高等法院針對本案的主要爭點，皆採納並重申臺北地方法院之見解。例如，關於「調職處分」的合法性，高等法院亦認為，華神學院之調職處分已侵害郭老師受憲法保障的婚姻自由，有不當動機，違反勞基法第10條之1第1款的規定⁵⁶。高等法院於此一部分

52 同前註，頁10-13。

53 同前註，頁12。

54 同前註。

55 同前註，頁14。

56 臺灣高等法院110年度勞上字第1號民事判決，頁13-14。

亦引用了司法院釋字第748號解釋之內容。關於「不予續聘」之決定的合法性，高等法院指出，「華神學院校教評會於108年6月28日之決議內容，已載明被上訴人通過第一年新進教師及研究院之評鑑」，因此不能認為被上訴人（即郭老師）有勞基法第11條第5款所規定「對於所擔任之工作確不能勝任」之情事⁵⁷。至於郭老師是否有勞基法第12條第1項第4款所規定「違反勞動契約或工作規則，情節重大」之情事，高等法院以和臺北地方法院之判決類似的觀點，對這一問題持否定見解⁵⁸。因此，華神學院不予續聘的決定亦違反了勞基法之規定。高等法院經審理後，於2021年5月25日判決華神學院敗訴⁵⁹。

3. 本文見解

臺北地方法院與臺灣高等法院針對本案所做成的判決是否妥適呢？首先必須說明的是，本文認同臺北地方法院與臺灣高等法院於本案中的最終判決結果。即便是站在宗教自由的立場，筆者亦不認為在本案的具體事實脈絡之下，作為一個宗教機構的華神學院應獲得勝訴。

筆者於另一篇文章中，曾藉由檢視歐洲人權法院大法庭於2014年所做成之*Fernández Martínez v. Spain*一案判決，來探討在宗教聘

57 同前註，頁17-18。此處引文中的文字乃高等法院判決書之原文，然其中「研究院」應係「研究員」之誤植。

58 同前註，頁16。

59 本案原告郭老師於判決後復職，回到華神學院任教。然而，2022年6月，華神學院以郭老師「曠職嚴重」為由，再度將其解聘。參吳尚軒，二度解聘女教師、逼問婚前性行為 中華福音神學院驚傳勞資爭議風波，新新聞，2022年8月18日，<https://new7.storm.mg/article/4476412>（最後瀏覽日：2024年10月12日）。由於本次華神學院解聘郭老師的決定並非基於宗教性理由，而是基於世俗性理由——亦即曠職過多——因此，未來若郭老師再次尋求司法救濟，那麼審理案件的法院就比較沒有將宗教自由之保障納入考量之必要。換言之，華神學院所做成之人事相關之決定，若要受到憲法宗教自由的保護，那麼該決定必須是一個植基於宗教信仰的決定。

僱爭議之脈絡中，所謂的「自願性原則」作為解決宗教團體自主權與個人基本權之衝突的可能性⁶⁰。該案中之原告原本具有神父身分，並且於爭議發生時，在西班牙一所公立學校中擔任「天主教信仰與倫理」課程之教師。然而，由於原告參加了一個呼籲天主教會應容許神父自由選擇是否終生獨身的活動，而遭西班牙教育部對其做出聘僱契約不續約之決定。教育部作成此一決定乃是依據原告任職地之天主教教區主教的意見，該教區主教認為，原告對此一活動的參與經媒體報導後，使其婚姻與家庭情形成為了一個廣為人所知的事實（原告於尚具有神父身分時，與一位女子結婚，婚後並育有五個孩子），因此不適於繼續擔任天主教教育之教師⁶¹。

筆者藉由檢視該案中大法庭之判決，以及歐洲人權法院其他涉及宗教聘僱爭議之判決，而於文章中做出以下結論：「筆者主張，在涉及宗教聘僱爭議之案件中，唯有當(1)該爭議是發生於私領域之脈絡中，(2)當事人自願同意接受宗教團體基於信仰所制定之內部規範，(3)當事人之職位對宗教團體之宗教使命之實踐具重大的重要性，以及(4)宗教團體所作成的決定具備宗教性理由，等四個條件皆同時具備時，在權益衡量上宗教團體自主權相較於個人基本權才具有優先性。若以上所列之因素有任何一者不具備，則個人基本權相較於宗教團體自主權即具有優先性。⁶²」

將此一觀點應用於華神學院之案件中，則本案即由於不具備以上所述之第(2)要素，也就是「當事人自願同意接受宗教團體基於信仰所制定之內部規範」，因而在權益衡量上應以個人基本權（婚姻自由）為優先。華神學院研修道學碩士的招生簡章中雖然確實有載

60 林榮光，自願性原則作為解決宗教團體自主權與個人基本權之衝突的途徑——評歐洲人權法院Fernández Martínez v. Spain之判決，政大法學評論，167期，頁1-76（2021年）。

61 參見同前註，頁8-11。

62 同前註，頁70。[粗體為原文所加]。

明，考生之配偶必須是基督徒，並且支持考生在華神接受神學訓練。然而，正如高等法院所指出的，「惟招生簡章之規範對象為報考華神學院之學生，而非針對在上訴人任教之教師……。兩造間契約或系爭聘任服務辦法並未明定兩造間契約內容包含招生簡章，或將已婚者之配偶應為基督徒之規定納入工作規則並公開揭示，自不構成兩造間契約之內容。⁶³」雖然華神學院可能認為，「教師之配偶應為基督徒」此一要求係該學院長期以來的宗教信仰與政策，原告不可能不知道此一要求的存在。況且既然碩士班的招生簡章已明定此一要求，那麼對於專任教師的要求只可能更高，不可能更低⁶⁴。然而，不爭的事實是，此一關於配偶必須是基督徒的要求，並未明確規定於兩造之勞動契約中。因此，至少就著案件所呈現的證據資料而言，我們無法認定郭老師於接受此一教職工作時，已自願同意接受華神學院關於婚姻對象之信仰狀況的規範。基此，本文同意，在本案中郭老師的婚姻自由應較華神學院的宗教團體自主權更具有優先性。

然而，筆者所較不認同的是，臺北地方法院以及高等法院在本案判決之論證過程中，完全忽略了宗教自由這一面向的考量。特別是在審查華神學院「調職處分」之合法性，於分析華神對原告調職之行為是否基於「不當動機及目的」時，臺北地方法院以及高等法院主要的論點是，此一處分侵害了原告受憲法保障的婚姻自由，因此不具正當之動機與目的。此一解釋「不當動機及目的」之解釋方法，乃是一種「合乎憲法意旨的法律解釋」。根據我國前司法院院長

63 臺灣高等法院110年度勞上字第1號民事判決，頁13。

64 華神學院副院長陳志宏教授曾於基督教刊物《新使者雜誌》中撰文指出：「面對神學院老師可否與慕道友結婚這個議題，華神的界線很清楚，在華神的報考資格中清楚載明：『已婚者，配偶「應為」基督徒且支持考生在華神接受裝備。』若華神對學生的要求都是配偶必須是基督徒，何況是老師呢？如果華神這個規定只要求學生，而老師卻可以豁免，那麼華神豈不是有兩個標準，對學生要求的標準高，對老師的要求標準低嗎？」，參陳志宏（註40），頁76。

許宗力，所謂「合乎憲法意旨的法律解釋」，係要求一般法院法官於「適用法律、詮釋法律意涵，尤其是適用常見於法條中之不確定法律概念時，亦有義務秉持憲法意旨作解釋（verfassungsorientierte Gesetzesauslegung; interpretation in the light of constitution），使下位階法律之適用能落實憲法價值，不至於偏離憲法之軌道，以確保憲法之最高性於不墜。⁶⁵」

臺北地方法院和高等法院在本案中即可被理解為採取了這樣的一種解釋方法，在解釋何謂勞基法第10條之1第1款所稱「不當動機及目的」此一不確定法律概念時，引入司法院釋字第748號解釋關於人民婚姻自由的憲法保障，使得此一不確定法律概念的解釋更貼近於憲法意旨，並且也落實了憲法對於婚姻自由的保障⁶⁶。

法院採取此一「合乎憲法意旨的法律解釋」，固然值得肯定，然而臺北地方法院和高等法院在本案中運用此一解釋方法時，卻產生了一個問題：法院雖將憲法對於「婚姻自由」之保障融入勞基法之解釋中，卻並未同時考量亦受憲法保障之「宗教團體自主權」在本案中影響勞基法第10條之1第1款之解釋的可能性。宗教團體自主權亦屬受大法官解釋所承認的憲法基本權。在司法院釋字第573號解釋理由書第3段中，大法官指出：「人民為實現內心之宗教信念而成立、參加之宗教性結社，就其內部組織結構、人事及財政管理應享有自主權，宗教性規範苟非出於維護宗教自由之必要或重大之公益，並於必要之最小限度內為之，即與憲法保障人民信仰自由之意旨有違。⁶⁷」特別與本案有關的，乃是宗教性結社的人事自主權。

65 許宗力，司法權的運作與憲法——法官作為憲法之維護者，收於：葉俊榮編，法治的開拓與傳承——翁岳生教授的公法世界，頁34（2009年）。

66 蘇永欽大法官則稱此一解釋方法為「趨近憲法的法律解釋」。參見蘇永欽，合憲法律解釋原則——從功能法上考量其運作界限與效力問題，收於：合憲性控制的理論與實際，頁95（1994年）。

67 司法院釋字第573號解釋，理由書第3段。

大法官在這號解釋中明確承認此一人事自主權的憲法地位，並指出其受憲法第13條關於人民信仰宗教自由之保障⁶⁸。

然而，雖然華神學院明顯是一宗教性結社團體，並且其對於原告做出調職處分時，也的確是基於宗教性理由（原告與非基督徒結婚），因此可被認為是在行使其以宗教信仰為基礎的人事自主權，應受宗教自由之保障。但細觀臺北地方法院與高等法院針對本案的判決，兩則判決中完全沒有出現任何「宗教自由」或「宗教團體自主權」等類的字詞以及相關的討論。這也就是為什麼筆者認為，本案判決是我國公權力機關對宗教自由「不敏感」的一個例子——法院雖強調原告的婚姻自由，卻並未意識到本案同時可能涉及了華神學院的宗教團體自主權。

勞動法學者林更盛教授在一篇評論本案高等法院判決的文章中，已經指出了此一問題。在該篇文章的結論處，林更盛教授寫道：「B神學院乃培訓傳教人員之機構，事涉該宗教信仰之形塑、教義之教導與傳承、傳教人士之培訓，維繫該宗教同一性與延續性，應屬宗教自由／自主的保障核心範圍；B應受宗教自由／自主的保障……。本判決在此卻採取和一般勞動關係相同的審查標準，並沒有在系爭規定所使用的不確定法律概念中，納入宗教自由／自主的價值判斷，這形同全面忽視B的宗教自由／自主，是對基本權的重大誤解，有違憲疑義。⁶⁹」

若將宗教自由和宗教團體自主權納入關於勞基法第10條之1第1款「不當動機及目的」的解釋中，則華神學院對原告所為之調職處分可被理解為是基於其宗教團體人事自主權所做的決定，而此一權利的行使乃是為了維護華神學院作為一個宗教團體之「社群整全

⁶⁸ 同前註。

⁶⁹ 林更盛，工作權與宗教自由／自主的衝突與協調——評臺灣高等法院110年度勞上字第1號民事判決，月旦裁判時報，112期，頁11-12（2021年）。[粗體為筆者所加]。

性」(integrity of a community)之利益。根據加拿大學者Lesley Jacobs，當一個社群不能維持那些使其獨特的存在成為可能的傳統與凝聚力，這個社群的「整全性」就受到了威脅⁷⁰。我們先前已看過，華神學院的宗教信仰「視老師與學生配偶必須為基督徒」，且此一信仰為該機構「創校至今五十年之治校理念」⁷¹。換言之，此一宗教信仰乃是華神社群之成員（行政團隊、教職員、學生）結合在一起的一個重要基礎。若華神學院容許一個生活方式與此一信仰有所扞格的人來擔任教師，培訓教會未來的牧者與傳道人，則此一信仰的「可信度」(credibility)必然會受到懷疑。而若作為華神此一機構之結合基礎的宗教信仰逐漸失去了可信度，那麼可以預見的一個情況是，華神學院未來將不再是那個原初以特定宗教信仰而結合並成立的一個宗教機構。亦即，華神在宗教上的機構自我認同，可能將會在非自發——非經過內部自發性的辯論後——的情況下受到影響，甚至受到改變。這就會使華神這個宗教機構的社群整全性遭到侵蝕。

當然，這並不意味著，華神學院作為一個宗教社群的整全性利益必然較郭老師的婚姻自由更值得受保護。根據筆者所提出的衡量宗教團體自主權與個人基本權之衝突的四個重要判斷因素，至少在本案中，郭老師的婚姻自由應被認為是優先於華神學院的宗教團體自主權的⁷²。但筆者所欲強調的是，在本案中至少必須有一個「權

⁷⁰ Lesley A. Jacobs, *Bridging the Gap between Individual and Collective Rights with the Idea of Integrity*, 4 CAN. J.L. & JURIS. 375, 382 (1991). (“What do I mean here by the integrity of a community? Simply put, **the integrity of a community is threatened when it is unable to sustain the traditions and cohesion that allow it to maintain its distinct existence.** The loss of integrity for a community makes way for its assimilation into a larger, more dominant community. That assimilation threatens in turn the integrity of its individual members since, for most of them, some of their identity-conferring commitments rest on the distinctive character of that community.”) [Emphasis added].

⁷¹ 臺灣高等法院110年度勞上字第1號民事判決，頁12。

⁷² 參見與註60~64相伴隨的正文部分。

益衡量」的過程。亦即，在分析華神學院之調職處分是否具不當動機及目的時，法院應認識到這裡有兩個相衝突且同受憲法保障的權利——華神學院是基於「宗教團體自主權」而做出了一個侵害郭老師之「婚姻自由權」的處分。許宗力前院長在前述所提及的文章中亦曾提醒，法院在秉持憲法意旨解釋法律時，必須注意應就案件中「相衝突之基本權」進行衡量，否則可能構成違憲之判決：「此外，該秉持憲法意旨解釋法律，法官於適用法律時，卻未能辨識出其中的基本權關聯，以致根本未就相衝突之基本權作衡量，或縱使確有加入憲法之考量，但衡量相衝突之憲法法益時，卻出現明顯錯誤等，也都構成違憲之判決。⁷³」筆者認為，這就是本案判決在憲法層面上所出現的問題：法院並未辨識出宗教自由、宗教團體自主權與本案的關聯，以致根本未就相衝突之基本權——婚姻自由vs.宗教團體自主權——進行衡量。

當然，在針對以上這兩個相衝突的權利進行衡量之後，法院很可能會得出與原判決相同的結論，亦即郭老師之婚姻自由權更值得受保護。但與原判決漏未考量宗教自由的論證過程相較，這會是一個在清楚意識到本案所涉及到的不同權利，並經過權益衡量的過程之後，所做出的結論。筆者認為，在本案中一個妥適（且合憲）的判決，不論其最終的結論為何，至少必須是經過審慎衡量本案中兩個相衝突的基本權利後所導出的結果。

（二）天主教道明外僑學校不續聘教師案

1. 本案事實概述

另外一個反映我國公權力機關對宗教自由「不敏感」的案例，涉及一所名為「臺北市私立道明外僑學校」的天主教學校。2011年，該校對於校內兩位信仰摩門教的老師做出不續聘的決定。兩位

⁷³ 許宗力（註65），頁43。[粗體為筆者所加]。

老師遭不續聘，主要是因校方認為兩人的某些行為顯示出對於天主教信仰的不尊重。這兩位老師分別於2008年和2009年到校任職。其中一位老師教高中歷史，她曾於課堂上向學生介紹摩門教，「並告訴學生若參加摩門教活動可加分」⁷⁴。另一位老師則是在一名神父於她所帶的班級上講解天主教教義時，詢問可否代替神父向學生說明，其後被認為這樣的舉動是「干擾教學」⁷⁵。2011年3月，這兩位老師收到校方告知，學校基於宗教信仰之考量，決定不予兩人續聘。兩位老師收到此一不續聘通知後，隨即向臺北市勞工局提出申訴。

勞工局經調查後認定，道明外僑學校基於宗教信仰之因素對兩位老師做出不續聘的決定，違反了就業服務法第5條的規定。該條第1項規定：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」勞工局認為學校所為之不續聘決定，即屬於基於所僱用員工之「宗教」而予以歧視的情形，因而根據同法第65條，對道明外僑學校開罰60萬⁷⁶。媒體報導稱此一事件是臺灣「首例宗教就業歧視案」⁷⁷。道明外僑學校其後對於政府的此一裁罰，選擇不繼續尋求司法的救濟，因此全案爭議於此告終。

2. 本文見解

本案中的公權力機關——臺北市政府勞工局——亦存在與前一則案例中臺北地方法院（以及高等法院）同樣的情形，即沒有意識到本案中除了教師個人的工作權以及免於受歧視的權利之外，亦同

74 吳曼寧、陳瑄喻，宗教因素停聘老師 學校重罰，聯合報，2011年10月20日A15版。

75 同前註。

76 同前註。

77 同前註。

時涉及了這所天主教學校的宗教自由和宗教團體自主權。在媒體的報導中，臺北市勞工局長針對本案指出：「學校可制訂符合該校宗教信仰的辦學理念、舉辦各類宗教活動，但不可在聘請教師時，歧視不同信仰的人士，及要求不可表現、從事自身宗教信仰。⁷⁸」與華神學院的案件相類似的是，本案中的道明外僑學校亦是由於教師之某些行為與學校的宗教信仰有所扞格，因此基於此一與宗教信仰直接相關的原因，而對兩位摩門教老師做出了不予續聘之決定。然而臺北市勞工局也和臺北地方法院（以及高等法院）一樣，忽視了此一不續聘決定之做成是基於宗教團體的人事自主權，應受憲法第13條之保障。換言之，臺北市勞工局沒有意識到，涉及宗教脈絡中的勞僱關係，有可能與一般脈絡之下的勞僱關係有所不同，兩者（因憲法對於宗教團體自主權之保障）有異其處理之可能性存在。

當然，本案中臺北市政府勞工局之所以劃一性的適用就業服務法第5條之規定，並非出於對於宗教學校之敵意，而是因為我國就業服務法中並沒有任何關於宗教機構之聘僱關係的豁免條款，因此作為法律的執行機關，臺北市政府勞工局除了依法對於道明外僑學校進行裁罰以外，確實也沒有其他的選擇。

然而，從比較法的觀點而言，美國於1964年所制定的民權法案第七章（Title VII of the Civil Rights Act of 1964）中，除了一方面禁止雇主基於種族、膚色、宗教、性別和國籍而有就業歧視之行為外，另一方面亦規定了關於宗教機構的豁免條款。1964年民權法案第七章的核心條文是第703條款。該條款第(a)項規定：「下列雇主之行為構成非法僱傭行為：(1)由於一個人的種族、膚色、宗教、性別或國籍，而未能或拒絕聘用或將其解僱，或在報酬、聘期、工作條件，或工作優遇等方面予以歧視性對待。……⁷⁹」而該法的第702

78 同前註。

79 “It shall be an unlawful employment practice for an employer (1) to fail or refuse to

條款則規定：「此一分章不適用於宗教法人、社團、教育機構，或協會，關於聘僱特定宗教之個人以從事與這樣的法人、社團、教育機構，或協會執行其活動有關的工作。⁸⁰」換言之，第702條款容許宗教非營利團體根據求職者（或職員）的宗教信仰來做聘僱與否（或解聘）之決定。宗教非營利團體可以只聘僱那些與該團體屬於同一宗教，或至少認同該團體宗教信念的個人。例如，一所天主教學校可以只聘僱信仰天主教的人來成為校內的教職員。

並且，此一豁免權的範圍，不限於那些在一個宗教團體內，工作內容直接涉及宗教活動與宗教任務之進行的職位⁸¹。1964年民權法案第七章於1972年修法時，針對第702條款的文字內容做了部分修正。該條款原本的規定是，「此一分章不適用於宗教法人、社團、教育機構，或協會，關於聘僱特定宗教之個人以從事與這樣的法人、社團、教育機構，或協會執行其宗教活動有關的工作。⁸²」1972年的修法將原條文最後一句話中的「宗教」一詞刪除，使得一個宗教團體對於該團體內的所有職位——不論職位之工作內容是否與宗教活動之執行有關——皆可以要求必須由屬於同樣宗教的個人來擔任。然而，值得注意的是，即便是在修法後，第702條款所賦予宗教非營利團體的豁免權，也僅容許宗教團體得根據「宗教信

hire or to discharge any individual, or otherwise to discriminate against any individual with respect to his compensation, terms, conditions, or privileges of employment, because of such individual's race, color, religion, sex, or national origin; ..." Civil Rights Act of 1964 § 703(a), 42 U.S.C. § 2000e-2(a).

80 "This subchapter shall not apply to...a religious corporation, association, educational institution, or society with respect to **the employment of individuals of a particular religion** to perform work connected with the carrying on by such corporation, association, educational institution, or society of its activities." Civil Rights Act of 1964 § 702(a), 42 U.S.C. § 2000e-1(a). [Emphasis added].

81 例如，一個宗教學校中的會計人員，其工作內容即不直接涉及學校宗教任務之進行。

82 轉引自 Ira C. Lupu & Robert W. Tuttle, *Religious Exemptions and the Limited Relevance of Corporate Identity*, in THE RISE OF CORPORATE RELIGIOUS LIBERTY 373, 386 n.47 (Micah Schwartzman et al eds., 2016).

仰」來做成與聘僱相關之決定；此一條款並未容許宗教團體基於「種族、膚色、性別或國籍」等因素，來決定是否聘用某一求職者或解僱某一職員⁸³。

美國法律學者Ira Lupu與Robert Tuttle認為現行的第702條款所賦予宗教非營利團體之豁免權是合理且正當的。他們認為，事實上第702條款並沒有給予宗教團體不正當的特權；反之，他們認為此一豁免條款乃是使宗教團體與其他「以使命為導向」（cause-oriented）的組織有同樣的立足點⁸⁴。Lupu與Tuttle指出：「民主黨可以堅持其所有職員必須是民主黨的登記選民；同樣的，環保團體可以要求所有的員工皆擁抱綠色承諾（green commitments）。⁸⁵」如果民主黨不能依據政黨認同而聘僱其職員，或者環保團體不能要求其所屬員工皆有同樣的環保信念，那麼它們在達成其所追求的特定目標或使命上，必然會遭遇重大的困難，其存在也失去了實際的意義。而許多宗教非營利團體亦是以達成特定宗教使命而成立的團體，如果這些團體不能要求為其工作的人具有同樣的宗教信仰，或至少認同這樣的信仰，則必然也會面臨和政黨或環保團體同樣的困境。

但Lupu與Tuttle也堅持，此一法律所賦予的豁免權不該擴張適用至屬於「營利性事業」的宗教團體。他們認為，若容許營利性事業的企業主能要求公司內所有的員工都必須是信仰特定宗教的個人，這將使得原本具多元宗教背景的職業工作環境逐漸轉變成為「宗教單一性」的環境，可能終將導致一種「以宗教為基礎的社會隔離」（religion-based segregation）⁸⁶。他們寫道：「我們堅定相

83 美國聯邦最高法院於2020年的*Bostock v. Clayton County*一案中，認為1964年民權法案第七章中關於禁止雇主依「性別」而歧視之規定，涵蓋範圍包括「性傾向」與「性別認同」，使同志族群與跨性別認同者亦同受該法案關於就業歧視之禁止的保護。See *Bostock v. Clayton County*, 590 U.S. 644, 665 (2020).

84 Lupu & Tuttle, *supra* note 82, at 386.

85 *Id.*

86 *Id.* at 394.

信，勞動市場中的宗教平等促進了公民和諧，並且有助於緩和那些嚴重困擾世界其他地方的（宗教）分裂和衝突。⁸⁷」

本文認為，在我國的就業服務法中，亦應考慮制定類似於美國1964年民權法案第七章中第702條款這樣的豁免規定，使宗教非營利團體能依據宗教信仰來做聘僱相關的決定。本案中的天主教道明外僑學校，於聘用教師時，並沒有要求教師必須是天主教信徒——爭議中的兩位老師皆是摩門教信徒。然而，若媒體的報導屬實，則道明外僑學校所不能接受的是，這兩位老師的某些行為與學校基於天主教信仰之宗教使命的達成，產生了直接的衝突——其中一位老師以「加分」作為手段，鼓勵學生參加摩門教活動；另一位老師則是在神父於課堂上講解天主教教義時，似乎有干擾的舉動。雖然由於媒體對此案的報導不多，使得我們未能充分掌握本案在事實上的更多細節，但就原則而言，一所天主教學校對於行事舉止違背天主教信仰的教師予以解聘，這在美國的第702條款之下，是會被容許的行為。並且誠如Lupu與Tuttle所指出的，此一法律上的豁免權雖然看似給予了宗教團體某種特殊的待遇，但從另一個角度來說，其實是把宗教團體和其他以特定目標或使命之達成為導向的團體擺在相同的立足點上。

（三）司法院釋字第490號解釋——耶和華見證人拒服兵役案

第三個反映我國公權力機關對宗教自由保障「不敏感」的案例，是廣為人所知，且引發許多學術討論的司法院釋字第490號解釋⁸⁸。與前述兩則案例一樣，司法院釋字第490號解釋所涉及的亦是「形式中立的法律」——華神學院案涉及的是「勞動基準法」的

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ 關於本號解釋原因案件之案例事實的詳細介紹，請參見：財團法人民間司法改革基金會，大法官，給個說法！——人權關懷與釋憲聲請，頁121-130（2003年）。

相關規定，道明外僑學校之案例涉及的是「就業服務法」，而本號解釋所涉及的則是「兵役法」與「兵役法施行法」之相關規定。

1. 本號解釋關於宗教自由基本法則的重要見解

在本號解釋中，大法官多數意見拒絕根據憲法第13條對宗教信仰自由的保障，免除耶和華見證人教會信徒在兵役法之下的服兵役義務⁸⁹。從宗教自由基本法則的觀點，本號解釋有兩個值得注意並且引發爭議的點。首先，大法官多數意見在論及宗教自由的保障範圍時，將此一自由進一步劃分為三個次類型：「內在信仰之自由」、「宗教行為之自由」，與「宗教結社之自由」⁹⁰。多數意見劃分這三個次類型的一個重要目的，乃是要根據不同的次類型，而賦予不同程度的保障：「內在信仰之自由，涉及思想、言論、信念及精神之層次，應受絕對之保障；其由之而派生之宗教行為之自由與宗教結社之自由，則可能涉及他人之自由與權利，甚至可能影響公共秩序、善良風俗、社會道德與社會責任，因此，僅能受相對之保障。⁹¹」

多數意見對宗教自由的此一分類方式，並且認為內在信仰之自由應受「絕對之保障」，而宗教行為之自由與宗教結社之自由「僅能受相對之保障」的見解，引發了諸多的質疑。王和雄大法官在其部分不同意見書中指出：「虔誠之宗教信仰者，其外在之行為，雖可能因涉及他人之權利與公序良俗，不能不同受法律之規範，第本於教義而為之宗教行為，如涉及宗教核心之理念者，其信仰與行為即具有表裡一致之關係，該項行為即不能全然以法規範之構成要件之行為視之，而毋寧已涉及內在宗教信仰之層次。⁹²」王大法官認

89 司法院釋字第490號解釋。

90 同前註，理由書第1段。

91 同前註。

92 司法院釋字第490號解釋，王和雄大法官部分不同意見書。[粗體為筆者所加]。

為，宗教信徒之信仰與行為事實上具有表裡一致的關係，因此不應將二者切割開來而異其受保障的程度，因為限制信徒的外在宗教行為可能同時也限制了作為外在行為之源頭的內在宗教信仰。

我國憲法學者亦有類似的批評。例如，李建良教授指出：「然則，任何嚴肅的內在確信，特別是宗教信仰，依其本質，皆須仰賴人類的外在行為或活動，方能有所實現。信仰自由若不將外在行為納入其保護範疇之中，則此一自由將被窄化為一種單純的『思想自由』。因此，在法律上，乃至於事理上，信仰自由都必須涵蓋與內心確信相互一致的外在行為，始能發揮其作用。從而，以『內在自由』與『外在自由』作為區分審查標準的尺度，似有未妥。⁹³」宗教信仰自由若被窄化為一種單純的思想自由，對於宗教信仰本身來說，也就等於成為了一種「僅存在於信徒心中但無法實現出來」的信仰。這樣的信仰實際上沒有太大的意義，也可以說是只是一種「死的信仰」⁹⁴。

也許是有鑑於王和雄大法官所提出的不同意見以及學者們的批評⁹⁵，大法官於司法院釋字第573號解釋中改變了原先的立場。本號解釋之理由書第3段指出：「人民所從事之宗教行為及宗教結社組織，與其發乎內心之虔誠宗教信念無法截然二分，人民為實現內心之宗教信念而成立、參加之宗教性結社，就其內部組織結構、人事

93 李建良，論基本權利的位階次序與司法審查標準，收於：劉孔中、陳新民編，憲法解釋之理論與實務（三）（上冊），頁187（2002年）。[省略引文中的註解]。

94 參聖經雅各書第二章第17節：「信心也是這樣，若沒有行為，就是死的。」以及同章第26節：「身體沒有靈是死的，照樣，信心沒有行為也是死的。」

95 其他學者們對於司法院釋字第490號解釋中宗教自由之類型化以及不同保障程度之賦予的批評，參見陳新民，宗教良心自由與服役正義——釋字第490號解釋與社會役，收於：法治國家原則之檢驗，頁189-190（2007年）；許育典，論宗教自由的保障與實質法治國的實踐——評司法院大法官釋字第490號解釋，收於：劉孔中、陳新民編，憲法解釋之理論與實務（三）（上冊），頁324-326（2002年）。

及財政管理應享有自主權，宗教性規範苟非出於維護宗教自由之必要或重大之公益，並於必要之最小限度內為之，即與憲法保障人民信仰自由之意旨有違。⁹⁶」大法官於此仍維持宗教自由三個次類型的分類，但不再強調三個次類型在憲法上所受之保障有所不同。反而，大法官於本號解釋中指出，「宗教行為及宗教結社組織，與其發乎內心之虔誠宗教信念無法截然二分」。這與王大法官於司法院釋字第490號解釋部分不同意見書所說，內心信仰與外在行為之間具有「表裡一致」之關係的觀點是相符合的。而這事實上也就意味著，司法院釋字第490號解釋關於「內在信仰自由受絕對保障」且「宗教行為自由與宗教結社自由僅受相對保障」這樣的見解，在釋字第573號解釋中已實質遭到揚棄。

司法院釋字第490號解釋關於宗教自由基本法則另一個重要的見解，則是當公民的宗教信仰自由與公民對國家之基本義務與責任相衝突時，後者必然具有優先性。司法院釋字第490號解釋多數意見認為，法律對宗教行為自由與宗教結社自由之限制，在手段上必須符合「必要之最小限度」此一標準：「宗教行為之自由與宗教結社之自由，在必要之最小限度內，仍應受國家相關法律之約束」⁹⁷。但緊接著這段話後，多數意見進一步認為：「宗教之信仰者，既亦係國家之人民，其所應負對國家之基本義務與責任，並不得僅因宗教信仰之關係而免除。⁹⁸」誠如黃昭元大法官（時任國立臺灣大學法律學院副教授）於評論本號解釋之文章中所指出的，「本號解釋沒有區分個人的宗教行為自由與宗教結社自由（例如宗教團體的內部自治與對外傳教）等不同層面的行為，而都適用相同的審查標準（即「必要之最小限度」）。不過更值得注意的是，本號解釋似乎更強調：如果外部信教自由與人民對國家的『基本義務與

96 司法院釋字第573號解釋，理由書第3段。

97 司法院釋字第490號解釋，理由書第1段。

98 同前註。

責任』發生衝突，後者當然優先，絕對不能因宗教因素而『免除』，似乎也再不適用所謂『必要之最小限度』標準。⁹⁹」換言之，人民對國家的基本義務與責任足以「壓倒」(trump)宗教行為自由與宗教結社自由。

自由主義理論家William Galston曾指出：「從一個多元主義的觀點，被賦予權力來做權威性決定的個人——不論是司法、立法或行政決定——必須理解，他們被召來所要解決的許多爭議，所代表的並不是『好』與『壞』之間的衝突，而是『好』與『好』之間的衝突。這意味著，這些個人必須帶著一個特別的意識來履行他們的職責：在最大的可能限度內，他們的決定應該不僅反映出那些對贏的一方是重要的（之事物或價值），也該反映出那些對輸的一方是重要的（之事物或價值）。¹⁰⁰」在本案中，國家藉由服兵役義務所要達到的國家安全之利益，與信徒之誠摯宗教信念之間的衝突，很明顯的並非「好」與「壞」之間的衝突，而是一種「好」與「好」之間的衝突。因此，即便大法官相信國家安全之利益優於宗教良心之保護，信徒個人宗教良心的重要價值至少應該要在本號解釋的論證過程中得到一定程度的肯認。但非常可惜的是，我們在本號解釋中看不到任何關於信徒宗教良心在憲法上之價值較為鄭重的肯定。在某種程度上，這號解釋可說反映了一種「贏者全拿」(winner-take-all)或「不是全有就是全無」(all-or-nothing)的價值判斷，並未在憲法價值的天秤上給予「輸的一方」(誠摯宗教良心)應有的分量。

99 黃昭元（註13），頁40-41。[粗體為筆者所加]。

100 WILLIAM A. GALSTON, LIBERAL PLURALISM: THE IMPLICATIONS OF VALUE PLURALISM FOR POLITICAL THEORY AND PRACTICE 68 (2002). ("From a pluralist standpoint, individuals vested with the power to make authoritative decisions—whether judicial, legislative, or executive—must understand that many of the controversies they are called upon to resolve represent the clash not of good and bad but, rather, of good and good. This means that these individuals must carry out their duties in a particular spirit: To the maximum extent feasible, their decisions should reflect what is valuable, not only to the winners but also to the losers.")

2. 對宗教信徒權益保障的冷漠與不敏感

多數意見在本號解釋中關於宗教自由基本法則的見解，從抽象原則的角度而論，已有其不盡合理之處。但若將這些觀點置放於本號解釋原因案件的具體脈絡中，則更令人感到不安。本號解釋之聲請人之一（吳先生）因其誠摯的不參與任何形式之戰爭或軍事訓練的宗教信仰，而一再經歷「拒絕服役－遭判刑－入獄服刑－出獄後再接獲召集令」的往復循環，致其寶貴的青春歲月於獄中虛擲。然而，聲請人令人同情的境遇，並沒有促使大法官對他們的宗教自由權做出更有利的解釋與價值判斷。黃昭元大法官在其評論文章的結語處，以甚為沉重的語氣指出：

遺憾的是，在代表多數意見的本號解釋文及理由書中，卻看不到一絲一毫不平或不忍之心的表現。相較於劉大法官在其不同意見書中所表現出的激昂不忍之情，或王大法官在其部分不同意見書中有感於個人宗教信仰所發出的深沉呼籲，本號解釋的多數意見卻反而充斥抽象、冰冷但又漏洞百出的概念推演，感受不到絲毫的人道關懷，甚至連矯情的人權說詞也看不到¹⁰¹。

黃大法官的這段話，將本號解釋多數意見對宗教信徒權益保障的冷漠、無感與不敏感暴露了出來。即便聲請人確實因兵役法與兵役法施行法之適用而致其人生受到了嚴重的影響，但多數意見在理由書中仍認為「上開條文……無助長、促進或限制宗教之效果」¹⁰²。多數意見完全沒有認識到，或者完全忽視了，本案相關法規範適用到耶和華見證人信徒身上所造成的不成比例的「效果」。這確實令人難以理解。

¹⁰¹ 黃昭元（註13），頁45。[省略引文中的註解]。

¹⁰² 司法院釋字第490號解釋，理由書第1段。

相較於華神學院不續聘案，本號解釋雖已意識到本案爭議涉及當事人受憲法第13條保障之宗教信仰自由，但卻輕忽了宗教信仰對當事人之重要性甚至是義務性¹⁰³。耶和華見證人信徒寧可選擇數倍於當年仍為2年役期的刑期，即代表另一選項——因法律之要求而違背信仰、放棄信仰——對他們來說實係無法想像。這也代表了，兵役法之規定劃一而無差別地適用到他們身上，對他們的宗教自由權利會造成重大的負擔，是他們所無法接受的，否則他們不會走上犧牲自己寶貴青春一途。然而，本案多數意見既未在結果上採用宣告系爭法規因牴觸憲法第13條宗教信仰自由而「在適用上違憲」的違憲宣告方式¹⁰⁴，也未在論理過程中肯認宗教信仰對於當事人之價值、重要性與義務性，以及系爭法規對當事人宗教自由權利所造成的重大負擔。

美國學者Roger Finke曾指出，一個國家具備民主制度（以自由、公平、公開之選舉為特徵）此一事實，並不足以保證在這個國家中宗教自由必然會受到保障，特別是當所涉及的是少數族群的宗教自由¹⁰⁵。這是因為，在民主選舉機制的運作之下，仍有可能出現「多數暴政」（tyranny of the majority）的情形——主流宗教群體可能會支持一個以限制少數宗教群體之權益為目的的法規範¹⁰⁶。相較於民主制度，Finke認為一個獨立於國家行政機關與宗教團體的司法體系，是宗教自由能獲得確保的一個更強的指標因素，因為一個公正且獨立的司法機關——基於其反多數決的本質——提供了一個制度

103 參本案聲請人之一吳先生的聲請書：「聲請人自幼為『耶和華見證人』基督徒，……凡與聖經牴觸者，聲請人皆本於良心督責而不為。」其中的「督責」一語，即隱含聖經中的宗教誡命對於當事人來說，是具有相當程度的義務性的。

104 關於「表面上違憲」與「適用上違憲」的區別，以及本號解釋中大法官應如何宣告違憲，參黃昭元（註13），頁44-45。

105 Roger Finke, *Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview*, 74 SOC. RELIGION 297, 302 (2013).

106 *Id.*

上的管道，使少數宗教群體之法律上的權利能以獲得保障與捍衛¹⁰⁷。

然而，對照到我國司法院釋字第490號解釋的情形，大法官在本案中卻未能稱職扮演一個確保少數宗教群體（耶和華見證人）之宗教自由的角色。雖然從理論層面而言，獨立的司法機關之存在是少數群體之宗教自由能以獲得確保的強力指標，我國大法官在本案中卻因漠視耶和華見證人信徒的宗教自由權益而失職了。在本案的後續發展中，反而是立法機關對於耶和華見證人在兵役法的適用下所承受之宗教良心的負擔較為敏感——在司法院釋字第490號解釋做成後的隔年1月，立法院通過了兵役法與兵役法施行法部分條文修正案，在我國的兵役法中增設「替代役」之制度，使耶和華見證人信徒多來以來所面臨的困境與苦難終得解除¹⁰⁸。

（四）小結

筆者於本大點中主要的目的，是希望藉由以上這三則案例的討論，來指出此一事實：我國公權力機關在涉及宗教團體或宗教信徒的爭議案件中適用一般性法規範時，存在有對於宗教自由權益保障不夠敏銳的情形。在華神學院不續聘教師案中，臺北地方法院與高等法院在解釋適用勞基法之規定時，未能意識到本案除了涉及原告的婚姻自由之外，亦涉及華神學院的宗教團體自主權。在天主教道明外僑學校不續聘教師案中，臺北市政府勞工局藉由對該學校施以重罰，保障了遭不續聘的老師免於受歧視的權利，卻忽略了對於學校之宗教團體自主權的考量。在司法院釋字第490號解釋中，多數意見之大法官輕忽了兵役法以及兵役法施行法在適用上對耶和華見證人信徒所造成的重大負擔，以致於未能在服兵役之義務與宗教自由之間進行有意義的權益衡量。

¹⁰⁷ *Id.* at 302-03.

¹⁰⁸ 凌珮君、盧德允、何明國，常備兵役期縮短 新增替代役，聯合報，2000年1月16日2版。

參、對宗教自由保障不敏感之歷史與文化脈絡

著名的政治哲學家Charles Taylor與Jocelyn Maclure曾指出：「關於世俗主義之『模式』以及這些模式之基礎原則的討論不能無視於此一事實，即世俗主義的具體經驗總是受歷史與脈絡的影響，並受每個社會所特有的事實與意義之網所影響。¹⁰⁹」Jaclyn Neo亦指出，當代各個國家對宗教之規範的程度和本質，除了受各國的憲法承諾所影響外，同時也受此一國家「歷史上以及當代與宗教的關係」所影響¹¹⁰。亦即，一個國家在歷史上與宗教的關係為何，也會對這個國家在當代的脈絡中如何規範宗教帶來影響。

澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）法學院陳建霖教授在近期所出版的一本專書中，比較了中國、香港與臺灣對於宗教詐欺之規範¹¹¹。他在該書中將當代臺灣與香港對宗教詐欺的刑事規範與司法制裁，聯於中國歷史上長期以來對特定宗教團體與宗教活動的敵意。他指出：「在許多方面，當前香港與臺灣對於宗教詐欺的定罪，反映了中國歷史上長期以來在法律上對於迷信活動以及被當局認為非法之類宗教團體的敵意。¹¹²」對傳統中國的統治者而言，宗教領導人或神職人員以信仰為名與信眾發生性關係的行為，是特別應予嚴厲制裁的，因為這樣的行為一方面褻瀆了宗教的神聖性，

109 JOCELYN MACLURE & CHARLES TAYLOR, *SECULARISM AND FREEDOM OF CONSCIENCE* 53 (Jane Marie Todd trans., Harvard University Press 2011) (2010). (“The discussion of ‘models’ of secularism and their underlying principles should not lose sight of the fact that concrete experiences of secularism are always colored by history and context, by the web of facts and meanings specific to each society.”)

110 Neo, *supra* note 24, at 38.

111 See JIANLIN CHEN, *LAW AND POLITICS OF RELIGIOUS FRAUD REGULATION: CHINA, TAIWAN AND HONG KONG* (2023).

112 *Id.* at 208. (“In many ways, the current criminalization of religious fraud in Hong Kong and Taiwan reflects the longstanding legal hostility towards superstitious activities and perceived illegitimate pseudo-religious organizations throughout Chinese history.”) [Footnote omitted].

另一方面也導致了傳統性道德規範的崩壞¹¹³。經過檢視臺灣與香港法院關於宗教騙色的相關判決後，陳建霖教授發現，以上的傳統觀點「充分地反映在當代臺灣與香港的司法判決中」¹¹⁴。換言之，陳建霖教授將當代臺灣法律與宗教的關係，特別是司法機關對於宗教騙色行為的制裁，與傳統中國對於此一行為的評價和敵意連結起來，認為兩者之間有一脈相承的關係。

以上學者們的這些觀察，引發了筆者的探問：本文所討論的我國政教互動關係中的一個特徵——即公權力機關對於宗教自由權益保障之「非故意的不敏感」——是以什麼樣的歷史與文化脈絡為其背景？在我國的歷史與社會文化脈絡中，有哪些元素是與此一特徵相一致的呢？

筆者在文章接下來的這一部分中將指出，傳統中國社會與當代臺灣的宗教文化中有三個面向，與當前我國公權力機關之「非故意的不敏感」是相吻合的。這三個面向分別是：第一，儒家傳統社會文化中缺乏對「宗教虔信者」的尊重；第二，在「瀰散性宗教」的普及性之下，宗教因僅只是一種文化，而致其特殊性受到淡化；以及第三，瀰散性宗教的高度「信仰跨界」情形與對於信仰的詮釋自由度，使制度性宗教中的虔信者對於信仰的堅持較不易被社會所理解。

一、儒家傳統社會文化中缺乏對「宗教虔信者」的尊重

宗教社會學家楊慶堃教授在其經典著作《中國社會中的宗教》一書中指出，在中國的政教關係中，有一個歷史悠久的傳統，就是

¹¹³ *Id.* at 208.

¹¹⁴ *Id.* at 209. 陳建霖教授在該書論及臺灣的專章中指出，臺灣的司法機關對於懲罰宗教騙色行為似乎有著一種「堅定的決心」(steadfast determination)：即便「刑法」中欠缺將宗教騙色行為予以定罪的直接且明確的條文基礎，但法院仍透過特殊的法律解釋，將強制性交罪延伸適用至宗教騙色的案件中。並且，涉及宗教騙色的案件有極高的定罪率。*Id.* at 99, 111.

歷代統治者皆傾向將儒家思想尊奉在一個至高的地位上，並竭力維護之，而包括佛道教在內的其他宗教卻受到統治階層的輕視、抑制，甚至迫害¹¹⁵。一方面來說，這可被理解為是一種維護儒家「正統」地位而打壓其他「異端」思想的傳統。在傳統中國社會中，「異端」此一概念所涵蓋的範圍其實相當廣泛，包括了任何不以儒家基本道德教訓為基礎的信仰。楊慶堃指出：「任何有悖於儒家正統思想的宗教信仰和活動都可能會被視為異端」¹¹⁶。我國宗教學者林本炫亦有類似的評論。由於儒家思想是一個具有強烈世俗性、現世性的價值觀，因此與其他以「救贖」為核心的宗教信仰，具有本質上的差異。林本炫指出：「在儒教的這套倫理中並沒有救贖的觀念，儒教徒沒有被『拯救』的慾望，不管這拯救是從靈魂的輪迴，或是從彼世的懲罰。儒教徒無意於棄絕生命的救贖，因為生命是被肯定的，他們也無意於擺脫社會現世的救贖，因為社會現世是既有而被接受的，因而儒教反對任何對於彼世的冀望。¹¹⁷」而這樣一種本質上的差異，也成為了界定「正統」與「異端」的基礎：「在這種以倫理為主導的正統思想下，任何偏離此一倫理範疇的思想或道德原則均被視為異端而必須加以撲滅。……也就是說，凡是有害於以五倫為中心之倫理規範的任何思想或宗教，皆不免要被視為異端。¹¹⁸」

除了因倫理與救贖的差異而形成的「正統」與「異端」思想之區隔外，楊慶堃認為，中國統治階級對儒家以外的宗教信仰的拒斥

115 YANG, *supra* note 10, at 197.

116 *Id.* at 192. 楊慶堃教授此一專書是以英文寫成，而本文所引用該書相關段落的中文翻譯，主要是以范麗珠所譯，並由中國四川人民出版社所出版的中文譯本為基礎，再經筆者進行部分的修改與潤飾。參楊慶堃著，范麗珠譯，中國社會中的宗教：宗教的現代社會功能與其歷史因素之研究，修訂版（2016年）。本文在直接引用范麗珠中譯本而未加任何修改的地方，會特別註明該譯文於范麗珠中譯本之出處。其餘地方則將僅註明楊慶堃英文原本之出處。

117 林本炫（註5），頁34。[省略引文中的註解]。

118 同前註，頁34-35。

和壓抑，更為根本的動機其實是政治性的，也就是要維護以儒家思想為本而建構起來的既有社會秩序與政治秩序。具體來說，傳統中國統治階級之所以反對並試圖抑制儒家以外其他宗教的發展，有兩方面重要的政治性考量。第一方面是，為了確保國家統治的穩定，儒家倫理規範中基本的「君臣關係」與「父子關係」必須受到維護。楊慶堃寫道：「眾所周知，以孝道為核心的威權式中國家庭組織，是教化人們對傳統威權國家順從、忠誠的基本單位。因此，維繫君臣、父子這兩組關係，對國家來說至關重要。¹¹⁹」第二，統治階級也不願看到「宗教祭司階層」在社會中逐漸興起並茁壯。這是因為獻身於宗教並專注於宗教修持的祭司或出家人並不參與經濟生產，因此會對國家的整體經濟產出造成減損，也會對政府稅收帶來損失¹²⁰。以上這兩方面的考量很自然的會引發統治階層對於宗教——特別是佛教——的敵意，因為佛教主張「拋棄包括君臣關係與父子關係在內的一切世俗羈絆」，也主張「放棄對於世俗經濟生活的積極參與」¹²¹。

楊慶堃指出，基於這些維護社會經濟與政治秩序的考量而排斥宗教的立場，也呈現在儒家知識分子的一些重要著述之中¹²²。唐代著名的思想家韓愈所著的〈原道〉一文，是其中最顯著的例子之一。在這篇文章中，韓愈對佛道教——特別是兩教中的僧侶道士階層——發出了強烈的批判。該文中有這樣的一段話：

是故君者，出令者也；臣者，行君之令而致之民者也；民者，出粟米麻絲，作器皿，通貨財，以事其上者也。君不出令，則失其所以為君；臣不行君之令而致之民，則失其所以為臣；民不出粟米麻絲，作器皿，通貨財，以事其

¹¹⁹ YANG, *supra* note 10, at 199.

¹²⁰ *Id.*

¹²¹ *Id.*

¹²² *Id.* at 197.

上，則誅。今其法曰，必棄而君臣，去而父子，禁而相生相養之道，以求其所謂清淨寂滅者¹²³。

這段話的語譯為：「所以君主是制定發布政令的；臣子是執行君主政令來施行在人民身上的；人民則是生產粟米麻絲、製作器皿、流通貨物錢財來事奉上面的人的。君主不發出政令，就失掉為君的責任；臣子不執行君令施行於人民，人民不生產粟米麻絲、製作器皿、流通貨物錢財來事奉上面的人，就應該責罰。如今那些人的教義規定：『必定要捨棄你的君臣關係，拋開你的父子關係，禁止你謀生的方式。』來追求所謂的『清淨』『寂滅』。¹²⁴」在這段話中，韓愈批評僧侶與道士不從事經濟勞動生產（所謂生產粟米麻絲、製作器皿、流通貨物錢財），以致政府官員無法對之徵稅。他同時也批評出家人為了修行學佛而撇棄家庭與父子關係，並危害到了君臣關係——也就是政治秩序的安定性。

韓愈在文章的結尾處，下了一個相當激進的結論：「然則如之何而可也？曰：『不塞不流，不止不行。人其人，火其書，廬其居。明先王之道以道之，鰥寡孤獨廢疾者有養也。其亦庶乎其可也。』¹²⁵」其語譯為：「如此說來，怎樣做才可以呢？回答是：『不堵塞佛道二教，先王之教便不得流傳；不制止一方，就不能推行另一方。把僧徒道士還俗為民，把佛道經籍付之大火，把寺觀都改為民居；發揚先王之道來引導百姓，使鰥、寡、孤、獨、殘廢、痼疾之人都能生養。這樣也就差不多可以了。』¹²⁶」

事實上，以上這段話中所傳達出的激進立場（將僧徒道士還俗為民），在中國歷史上並非一種孤立的或特別異常的倡議。根據法

123 周啟成、周維德注譯，陳滿銘、黃俊郎校閱，新譯昌黎先生文集（上冊），2版，頁5（2011年）。

124 同前註，頁10。

125 同前註，頁11。

126 同前註，頁13。

國學者Vincent Goossaert對於中國晚清時期一份重要報刊《申報》之社論文章的研究，類似韓愈於〈原道〉中之主張的論述，在《申報》的社論中亦不斷出現¹²⁷。例如，《申報》於1872年7月2日所出刊的報紙中，有一篇題為「化蠹為農說」的社論。這篇社論的作者頗為尖刻的將佛道教之僧侶道士形容為「蠹」，即蛀蟲。該文作者認為，雖然士、農、工、商對於社會各有其功能與貢獻，但僧侶道士這群「不耕而食不織而衣」的人，卻是社會的蛀蟲。而雖然要徹底消滅蛀蟲是困難的，但是「轉化」這些蛀蟲卻是相對容易的。要如何「轉化」僧侶道士這群蛀蟲呢？作者主張應使他們回歸農務，在地方官員的監督之下去耕種那些荒蕪的土地。此外，也應該變賣寺廟的財產用來購買農具，並將寺廟中的神佛之像移入政府所認可的廟宇中，由一般民眾來職司香火之供奉¹²⁸。Goossaert指出，在這篇社論之後，《申報》陸續刊出數十篇的社論，持續討論如何對付佛道教僧侶道士這些社會上的「蛀蟲」¹²⁹。

以上包括韓愈以及執筆《申報》社論之知識分子的觀點，與其說是全面反宗教的，更確切的說是對於由僧侶階層所代表的「宗教虔信者」的排斥和鄙視¹³⁰。從儒家知識分子與統治階級的角度，僧侶尼姑乃是拋家棄子、不事生產，動搖國家社會之安定的一群人。

127 Vincent Goossaert, *Late Imperial Chinese Anticlericalism and the Division of Ritual Labor*, 61 HIST. RELIGIONS 87, 92 (2021).

128 *Id.*

129 *Id.* at 92-93.

130 當然，中國歷史中亦曾出現對於「宗教」更為全面的批評與攻擊，特別是進入了20世紀以後。例如，在19世紀末至20世紀初，自「宗教」與「迷信」等詞彙自日本引進之後，中國曾出現所謂的「反迷信運動」(antisuperstition movement)。此一運動的發生，主要源於當時中國知識分子對於國家存亡的深切危機感，致使其中許多人開始懷有對於傳統中國社會（特別是傳統宗教）的恨意。而自1920年代開始，更有所謂「反宗教運動」(antireligious movement)或「反基督教運動」(anti-Christian movement)的爆發。這個運動乃是以基督教及其背後的帝國主義勢力為主要的攻擊目標。關於這兩個運動的介紹，參見VINCENT GOOSSAERT & DAVID A. PALMER, THE RELIGIOUS QUESTION IN MODERN CHINA 50-55 (2011).

然而，從宗教的角度而言，我們可以說他／她們是信仰極為虔誠、堅定，甚至願意為追求信仰而付出個人與家庭代價的人。但是在中國傳統的儒家社會文化中，這樣因虔誠的宗教信念而投身於宗教生活的人——除了少數隸屬於菁英階層的神職人員以外¹³¹——卻不會受到尊重。楊慶堃指出，一般來說，出家人在傳統中國社會中地位很低而且受鄙視¹³²。即便到了20世紀初期，仍可發現「如果和尚或道士等出家人常到某個家庭拜訪，那麼這家人將受到周圍人的歧視」的情形¹³³。我們可以說，在儒家思想與關於政治安定性之考量的影響下，傳統中國社會是一個缺乏對於「宗教虔信者」之尊重的社會。

筆者認為，這樣一種缺乏對宗教虔信者之尊重的文化傳統，在某個程度上也延續到了當代的臺灣社會中。例如，儘管神學院與佛學院這樣專門培育與訓練宗教人才的機構在戰後臺灣社會存在已有相當年日¹³⁴，但這些神學院與佛學院多年以來卻被排除於正式的教育體制之外。我國的神學院與佛學院早年之所以無法向教育部登記立案，主要是囿於「私立學校法」的限制。私立學校法於民國63年立法時，其中的第8條規定：「私立學校不得以宗教科目為必修科目。宗教團體設立之學校內如有宗教儀式，不得強迫學生參加。」

131 Vincent Goossaert指出，特別是在中國的江南一帶，佛道教的僧侶道士可以分為兩類：一類是所謂的菁英神職人員（elite clerics），這類神職人員受到政府的正式承認，並且通常居住於名聞遐邇的佛寺或城市的大型廟宇之中。另一類僧侶道士——同時在人數上佔絕大多數的——則是一般寺廟的住持或居住於家中的道士。在晚清時期的文獻中，對於神職人員的系統性批判和鄙視性的評論主要是針對第二類的僧侶道士；而第一類菁英階層的神職人員則較受到尊敬。Goossaert, *supra* note 127, at 97.

132 YANG, *supra* note 10, at 333.

133 *Id.*

134 例如，中華福音神學院係於1970年成立，開設三年制的「道學碩士科」課程。中華福音神學院網站，<https://wp.ces.org.tw/%e8%aa%8d%e8%ad%98%e8%8f%af%e7%a5%9e/%e8%8f%af%e7%a5%9e/%e7%b0%a1%e5%8f%b2/>（最後瀏覽日：2024年10月19日）。而由佛光山所設立的「佛光山叢林學院」，其前身是自1965年即已建立的「壽山佛學院」。參見中華佛學研究所編，臺灣佛學院所教育年鑑第一輯，頁83（2002年）。

此一條文對於私立學校之課程以及宗教儀式的限制，所導致的結果是「不但以宗教課程為必修的神學院、佛學院馬上被排除在私立大學之列，連宗教系所的成立都不可能」¹³⁵。

私立學校法於民國73年修法，修正後之第8條，其條文規定：「私立大學或學院經教育部核准，得設立宗教學院或系所；其課程應依教育部之規定（第1項）。私立學校不得強迫學生參加任何宗教儀式（第2項）。」其中新增的第1項規定，使得以宗教學術研究為宗旨的相關系所，得以獲得教育部的承認。然而，神學院與佛學院仍未被納入正式教育體制的一環。根據民國87年行政院所核定公布的「私立學校法施行細則」之第3條，「依本法（指私立學校法）第九條第一項所設立之宗教學院或系所，應以宗教學術研究為目的，不以培養神職人員為教育目標」¹³⁶。直至民國93年4月，私立學校法修法，始於第9條賦予以培養神職人員為宗旨之「宗教研修學院」設立的法源依據：「私立大學校院或宗教法人為培養神職人員及宗教人才，並授予宗教學位者，應依相關法規向教育部申請，經核准後，設立宗教研修學院（第1項）。私立學校不得強迫學生參加任何宗教儀式。但宗教研修學院不在此限（第2項）。……。」民國98年「宗教研修學院設立辦法」制定公布，神學院與佛學院至此終於得向教育部申請登記立案。換言之，自私立學校法於民國63年立法後，經過了超過30年的時間，政府始正式承認神學院與佛學院在我國教育體制中的地位，儘管一些神學院與佛學院於私立學校法立法以前即已存在。從某個角度來說，神學院與佛學院長年被排除於臺灣正式的教育體制之外的此一情形，也顯現出我國政府對於宗教為訓練虔信者（神職人員）所設立之機構的不尊重與忽視¹³⁷。

¹³⁵ 林本炫，神學院、佛學院納入高教體制政策之觀察，臺灣社會學會通訊，42期，頁15（2001年）。

¹³⁶ 同前註，頁16。[粗體為筆者所加]。

¹³⁷ 許育典教授和陳頌揚在一篇分析台南神學院之相關爭議的文章中，亦點出了此一問題，並將我國長年未將神學院和佛學院納入正式教育體系之原因，聯

本文第貳大點中所討論的三則案例，都與「虔信」此一概念有密切的關係。這三則案例中，耶和華見證人的案例涉及的是個別的宗教虔信者。而華神學院和道明外僑學校則可被理解為是為了訓練或培養虔信者所設立的教育機構。而如同我們所看過的，三則案件中的宗教信徒或宗教機構皆敗訴或遭到裁罰，且法院與行政機關對其宗教自由不是未予考量，就是在權益衡量過程中未給予應有的分量。這樣的情形似乎與前述傳統中國社會中（並延續至中華民國時代）缺乏對宗教虔信者之尊重的文化相互呼應，在某一程度上反映了此一文化傳統。換個角度來說，如果我們的文化中有著一種尊重宗教虔信者的傳統，那麼以上這三則案例中宗教信徒與機構的權益，是不是有可能會受到多一點的關切和重視？

二、「瀰散性宗教」的普遍性及其所衍生的影響

（一）「瀰散性宗教」的概念內涵

楊慶堃《中國社會中的宗教》一書最重要且最為人所知的貢獻，就是提出了「制度性宗教」(institutional religion)與「瀰散性宗教」(diffused religion)的區分，以此作為觀察中國宗教生活的一個重要視角¹³⁸。根據楊慶堃，制度性宗教在三方面具有獨立性：首先，制度性宗教有獨立的神學觀或宇宙觀。其次，它有獨立的敬拜形式，這些敬拜形式是由符號（神、靈或祂們的圖像和肖像）與儀式所組成。第三，它有獨立的神職人員組織，以助闡釋教義以及主

於1920年代所發生之「收回教育權運動」。（「收回教育權運動」是前述所提及之「反基督教運動」的重要一環。）參見許育典、陳頌揚，宗教性院校拒絕同志入學案的憲法爭議：以台南神學院為例，中原財經法學，38期，頁183-184（2017年）。

¹³⁸ 我國宗教社會學者丁仁傑教授指出，「《中國社會中的宗教》一書出版以後，『瀰散性宗教』的概念，成為學界在理解漢人宗教時的指導性概念。」丁仁傑，民眾宗教中的權威鑲嵌：場域變遷下的象徵資本與靈性資本，頁66（2020年）。本文中對於diffused religion的譯法，亦是採用丁仁傑教授專書中對此詞的翻譯。

持宗教儀式之進行。這三方面的獨立性使其成為一個有別於其他組織、團體而獨立存在的社會機構¹³⁹。相對的，所謂的「瀰散性宗教」，則是指一個宗教的神學、祭儀與人員分散至各種世俗的社會機構和制度中，而成為了各個社會機構之觀念、儀式與結構的一部分。因此，瀰散性宗教是依附於世俗的社會機構之中，並沒有顯著的獨立存在性¹⁴⁰。

瀰散性宗教最顯著的例子，是傳統華人家族集體祭拜祖先的儀式行為。根據以上關於瀰散性宗教之定義，我們可以說，「祭祖」是依附於家庭或家族此一社會機構中的一種宗教。此一宗教的主要信仰是，相信已逝祖先的靈魂仍存在，且有能力影響後輩在道德層面或物質層面上的生活，並且相信後輩必須對於已逝之祖先有長久且不斷的祭祀¹⁴¹。這樣的信仰也融入了傳統華人家庭的價值觀中，成為傳統家庭的信念與價值觀中不可或缺的一部分。在此一宗教的人員組成方面，家庭或宗族中的首領可被理解為是「祭司」，因為他們負責管理祖先崇拜的事務並主持集體祭祀的儀式¹⁴²。而家族中的所有成員則是此一宗教的「會眾」(congregation)，他們按著自己在家族中的身分地位而參與祭祖此一儀式¹⁴³。

除了家庭之外，瀰散性宗教的現象也存在於政府機構之中。楊慶堃指出，在傳統中國，「祭祀儀式是政府官員和地方仕紳常規行政事務的一部份。皇帝和其他官員構成了倫理——政治祭祀儀式的職掌人，而且理論上全體臣民是群體信眾。¹⁴⁴」根據學者Vincent

139 YANG, *supra* note 10, at 294.

140 *Id.* at 294-95.

141 *Id.* at 296. 關於傳統漢人對於「祭祖」此一行為的信仰，亦請參見王泰升，從憲法檢視台灣祭祀公業派下法制之流變，台灣法律人，18期，頁3（2022年）。（「漢族自古以來的觀念認為，人死後靈魂仍在，須受後世子孫祭拜，不然會淪為可憐的孤魂野鬼……。」）

142 YANG, *supra* note 10, at 296.

143 *Id.*

144 *Id.* at 297-98. 楊慶堃著，范麗珠譯（註116），頁231。

Goossaert和David Palmer，在晚清時期的中國，由政府官員所主持的宗教祭儀可以概分為三類：最隆重的祭儀是由皇帝本人以祭司之身分來進行，祭祀的對象是「天」、其他的宇宙神明，以及朝廷的先祖。第二層的祭祀則是由朝廷的高階官員所主持，祭拜的對象是孔教中的聖人，例如孔子與關帝。較低層級的祭祀則是由地方官員在全國的各個郡、縣來進行，例如各個縣城每年為「城隍」所舉辦的祭典¹⁴⁵。

在當代臺灣的脈絡中，此一「宗教瀰散至政府機構中」的現象，部分仍持續存在。例如，在每年的「祭孔大典」中，皆會由地方政府首長擔任「正獻官」，而中央政府則由內政部長代表總統出席，並且「向孔子神位上香行禮及恭讀祝文」¹⁴⁶。此一活動即可謂是「祭孔」此一宗教儀式的進行與政府這個世俗社會機構結合在一起，成為了政府機構傳統習俗的一部分。

除了傳統家庭祭祀祖先之行為，以及政府機關的祭孔大典之外，其他「瀰散性宗教」例子尚包括：社區住宅進行中元普渡儀式、各行各業開工拜拜的行為，以及某些公司行號（例如房仲業者）於其辦公室內供奉神明的現象。

楊慶堃於書中提及了瀰散性宗教與制度性宗教的幾個差異之處，本文也於此做簡單說明。首先，由於瀰散性宗教是存在於世俗社會機構中，成為這些機構的傳統和習俗的一部分，因此瀰散性宗教的興衰在很大程度上是與世俗社會機構綁在一起的¹⁴⁷。亦即，一個世俗機構必須能有效運作，才能使瀰散於其中的宗教維持生存並且得以發展。近代社會中家庭的結構性變遷，即是一個例證。楊慶

145 GOOSSAERT & PALMER, *supra* note 130, at 28.

146 鍾元，至聖先師孔子2568誕辰 柯文哲遵循古禮祭孔，大紀元新聞網，2018年9月28日，<https://www.epochtimes.com/b5/18/9/28/n10747140.htm>（最後瀏覽日：2024年10月20日）。

147 YANG, *supra* note 10, at 299.

堃指出：「在西方文化的影響下，城市中的家庭開始失去凝聚力，於是祖先崇拜便迅速地衰落了。現代家庭中不會再在主廳內安設從前必定會有的祖先牌位。而曾經人們最為神聖的職責，也就是祭拜與供奉祖先，亦常被年輕一代所忽略。¹⁴⁸」而制度性宗教由於是一個獨立的社會機構，因此其存在與發展較不受其他社會機構之興衰的直接影響。

再者，瀰散性宗教在其功能上所注重的是其所依附於其中的團體或機構的利益，例如家族獲得庇佑、職業團體的生意興隆、國家的昌盛等¹⁴⁹。相對的，制度性宗教所關注的則更多是個人的靈性需求。楊慶堃寫道：「因此，當個體身陷悲痛時……他會到某個寺廟中祈禱；在面對長期的、看起來難以渡過的厄運中，他藉由皈依一種與傳統正統[儒家]信仰和世俗制度框架有所不同的宗教信仰——通常是佛教和道教——從而尋找到精神面的救贖和物質上的救濟。¹⁵⁰」

楊慶堃除了提出瀰散性宗教與制度性宗教此一分類外，也做出了以下重要的主張：在傳統中國社會中，瀰散性宗教是一個遍布於社會生活所有主要層面的元素¹⁵¹。而相對的，在瀰散性宗教與儒家正統思想的優勢性地位之下，制度性宗教被迫處於一個弱勢的結構性地位上¹⁵²。傳統中國社會中的制度性宗教由於缺乏組織性力量，使其無法成為整體中國社會系統中一個強有力的結構性因素¹⁵³。

在當代臺灣社會的脈絡中，此一「瀰散性宗教於社會生活中的普及性」之情形並未有明顯的改變。根據中央研究院所執行之「臺

148 *Id.* at 300.

149 *Id.* at 301.

150 *Id.* at 302.

151 *Id.* at 296.

152 *Id.* at 303.

153 *Id.* at 296.

灣社會變遷基本調查」2018年第七期第四次宗教組的調查，有49.3%的臺灣民眾自認為屬於民間信仰；14%的民眾認為自己屬於佛教，12.4%的民眾表示自己屬於道教，5.5%的民眾屬於基督教，2.1%的民眾屬於一貫道，1.3%的民眾屬於天主教。另外，尚有13.2%的民眾表示自己沒有任何的宗教信仰¹⁵⁴。由此可知，臺灣有將近一半的民眾，其宗教歸屬是「民間信仰」¹⁵⁵。

雖然關於「民間信仰」或「民間宗教」之定義為何，學者之間就此並未有明確的共識¹⁵⁶，但Joseph Tamney曾對於中國民間宗教提出了一個廣泛性的描述，值得我們參考。他指出，中國民間宗教包括祖先祭拜、巫術、算命、相信鬼魂等元素，也同時融合了儒家思想、佛教、道教之部分元素¹⁵⁷。被融合進民間宗教的佛教元素包括：相信因果報應和輪迴、將佛陀和菩薩接受為神明，以及實行冥想等行為。儒家思想對於民間宗教的影響則主要見於對於「孝道」觀念的重視。而在民間宗教所信奉的各種神明中，玉皇大帝是位居最高地位的神明，這則是來自道教的影響¹⁵⁸。民間宗教並不具有集中的、統一的組織，也欠缺正式的信條。其儀式可以在家中祭壇前進行，也可以在一般寺廟中進行，但是民間宗教的寺廟並無固定的會眾。一般而言，民間宗教的信徒是宿命論者，但他們同時也相

154 傅仰止，臺灣社會變遷基本調查計畫2018第七期第四次：宗教組(D00170_1)，頁161(2020年)。【原始數據】取自中央研究院人文社會科學研究中心調查研究專題中心學術調查研究資料庫。doi:10.6141/TW-SRDA-D00170_1-2。

155 根據「臺灣社會變遷基本調查」中的問卷說明，有三種類型的受訪者，可歸類為屬於民間信仰的信徒：「(1)主動說明自己是屬於『民間信仰者』……(2)只是表明自己是拜神明、尊敬神明、什麼都拜、拿香的、自認無宗教信仰但會跟著家人一起拜……等的一般信仰者……(3)自己並不清楚，而且無法清楚認定，但依(2)的說明判斷，明顯屬於民間信仰者……。」同前註，頁103。

156 See Fenggang Yang & Anning Hu, *Mapping Chinese Folk Religion in Mainland China and Taiwan*, 51 J. SCI. STUD. RELIGION 505, 505 (2012).

157 Joseph B. Tamney, *Asian Popular Religions*, in *ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND SOCIETY* 31, 31 (William H. Swatos ed., 1998).

158 *Id.*

信，一個人的命運可以藉由祭拜祖先和神明、藉由風水（祖墳和住宅的特定方位），並藉由平衡相互制約的陰陽之力而獲得改變¹⁵⁹。

在宗教社會學者的分類中，臺灣的民間信仰即被界定為屬於瀰散性宗教。例如，社會學者范綱華教授指出，「臺灣作為現代化進程的後來者，且自身的宗教多元性居於世界第二（Pew Research Center 2014），宗教人口佔比最高的民間信仰又屬於與西方制度型宗教在儀式、結構、宗教實踐均有差異的瀰散性宗教，具備了相當的特殊性。¹⁶⁰」換言之，瀰散性宗教在當代臺灣社會中，仍然是遍布於社會生活中的一個重要現象和元素。

（二）衍生的影響之一：「宗教作為一種文化」致使宗教之特殊性被淡化

筆者認為，瀰散性宗教在當代臺灣社會中的普及性，亦可能對於宗教自由的權益保障產生一些衍生性的影響。瀰散性宗教的一個重要特徵，就是宗教本身並沒有獨立的存在，而是分散於且融入了各種世俗社會機構（家庭、公司行號、政府機關）中，而成為各個社會機構傳統文化與習俗的一部分。換言之，在瀰散性宗教居優勢性地位的社會中，宗教與社會文化之間並沒有明顯的區隔，宗教可說就是——甚至也僅是——社會文化的一部分。由於宗教融入了並隱身於社會文化中，使得大眾容易將宗教化約為只是文化、習俗、傳統的一部分。這樣的觀點，可以稱為是「宗教作為一種文化」（religion as culture）的觀點。

「宗教作為一種文化」的觀點，符合學者Julian Pas對臺灣宗教現象的觀察。Pas在一篇回顧20世紀下半葉臺灣宗教文化之變遷的

¹⁵⁹ *Id.*

¹⁶⁰ 范綱華，臺灣宗教的量化詮釋：探索量化研究的議題與變遷，收於：齊偉先編，*入世、修持與跨界——當代臺灣宗教的社會學解讀*，頁250（2022年）。[粗體為筆者所加]。

文章中，於結語處提醒，那些主張臺灣目前的宗教文化仍如以往一樣興盛的人需要謹慎¹⁶¹。他特別指出，「廟宇節慶活動外在的熱鬧華麗並不足以證明民眾有更強的宗教信仰：這樣的現象可以被簡單解釋為是對傳統與民間文化習俗的堅持……宗教行為本身並非就是宗教信仰與宗教熱忱的證明。¹⁶²」Pas在這裡對臺灣一些宗教慶典的「實質宗教性」提出了質疑——與其說這些廟宇節慶活動是宗教儀式，不如說它們是一種傳統的文化活動。即便從外觀看來這些慶典的確是宗教活動，但是民眾參與的動機可能不是宗教的，而是文化的，是出於一種「對傳統與民間文化習俗的堅持」。

此一「宗教作為一種文化」的觀點，也許可以在政教分離原則的這個領域，解釋臺灣社會的一些獨特現象。這些現象包括：政府官員與各政黨候選人在選舉期間逢廟必拜、選舉造勢活動辦在廟宇¹⁶³、政府編列經費補助宗教節慶活動¹⁶⁴，以及以上所提及的地方政府首長在祭孔大典中擔任「正獻官」的情形。以上的這些政府行為，若從美國聯邦最高法院判例法的角度來看，皆可能被解讀為是一種政府為宗教背書（endorsement）的行為¹⁶⁵，或者導致了政

¹⁶¹ Julian Pas, *Stability and Change in Taiwan's Religious Culture*, in RELIGION IN MODERN TAIWAN: TRADITION AND INNOVATION IN A CHANGING SOCIETY 36, 44 (Philip Clart & Charles B. Jones eds., 2003).

¹⁶² *Id.* at 45. [粗體為筆者所加]。

¹⁶³ 黃旭昇，蔡總統中和廟口開講 強力推薦林佳龍，中央社，2022年10月20日，<https://www.cna.com.tw/news/aip/202210200375.aspx>（最後瀏覽日：2023年7月15日）。

¹⁶⁴ 郭承天教授曾提及，我國內政部對於宗教團體舉辦宗教遊行或宗教節慶活動，會例行性地提供補助，且並未引發違反政教分離原則的批評。Kuo, *supra* note 1, at 23. 郭教授特別指出，我國政府許多部門對於大甲媽祖遶境進香活動會提供「大量的協助」，包括財務方面的補助、國際宣傳，以及活動安全管制等。並且，各政黨不少政治人物亦會參與大甲媽祖繞境進香的起駕與回鑾儀式。Kuo, *supra*, at 26.

¹⁶⁵ 美國與政教分離原則相關的判例法中，一個重要的審查標準就是Sandra Day O'Connor大法官於Lynch v. Donnelly一案協同意見書中所提出的「禁止為宗教背書標準」（the endorsement test）。See Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668, 688 (1984).

府與宗教之間有「過度糾葛」(excessive entanglement)情形¹⁶⁶，因而可能違反了美國憲法增修條文第1條所揭示的禁止建立宗教(non-establishment)原則¹⁶⁷。但是這些在美國有可能違憲的政府行為，為什麼在我國卻一而再、再而三的發生，且似乎也並未引發公眾的強烈反彈？筆者認為背後的可能原因之一是，在政府官員以及社會大眾的認知裡，這些宗教活動或宗教儀式被認為只是傳統文化的一部分，只是社會上的一種傳統習俗，並不具有濃厚的宗教性和宗教色彩。因此，「國家為宗教背書」或「國家與宗教過度糾葛」的違憲疑慮，也就隨之而淡化了。

換言之，與「宗教作為一種文化」的觀點相伴而生的一個情形，就是宗教實踐和宗教活動會失去其濃厚的宗教性，因而導致宗教的特殊性被淡化。政教分離原則——特別是被嚴格執行的政教分離原則——必然是以對於宗教特殊性的承認為基礎的——國家可以支持並促進各種社會團體的發展，但是卻不應扶植、促進宗教的發展。所以宗教特殊性在社會層面上的被淡化，會不利於在國家與宗教之間建立一個涇渭分明的界線。而對於宗教特殊性的認識，在宗教自由的另一面向，即「宗教實踐自由」(free exercise of religion)的這個面向上，也有重要的意義。因為對於宗教特殊性的承認，是特定宗教行為享有較高程度的憲法保護，因而在法律上得以享有一定程度之豁免權的前提。

例如，美國判例法上涉及宗教信徒豁免權的經典案例之一是1972年的*Wisconsin v. Yoder*¹⁶⁸一案。在這則案件中，美國最高法院

¹⁶⁶ 此一禁止政府與宗教之間有過度糾葛(excessive entanglement)之要求，是美國法上著名的「Lemon審查標準」(the *Lemon* test)的一部分。See *Lemon v. Kurtzman*, 403 U.S. 602, 613 (1971).

¹⁶⁷ 關於美國聯邦最高法院在「禁止建立宗教」原則或政教分離原則之領域中的重要審查標準，請參見廖元豪，宗教自由：第三講——政教分離（一），月旦法學教室，48期，頁33-36（2006年）。

¹⁶⁸ *Wisconsin v. Yoder*, 406 U.S. 205 (1972).

判定，隸屬於Amish此一宗教社群的家庭，得豁免於州政府關於孩童直到16歲之前皆必須於公立或私立學校就學的法規範要求之外。本案中主筆多數意見的Warren Earl Burger首席大法官，在判決中指出，若父母拒絕將孩子送至學校就讀的行為是基於世俗性理由或信念，則不必然能享有相同的憲法保護。他寫道：「一種生活方式如果是基於純粹的世俗考量，那麼不論它是多麼的高尚或令人欽佩，皆不能阻礙國家對於教育合理的規範；若欲享有宗教條款的保護，[當事人的]主張必須是植基於宗教信仰。¹⁶⁹」換言之，若當事人拒絕讓孩子去學校就學的決定是源自於某一世俗性的哲學信念，這樣的行為是無法被豁免於國家關於教育義務的規範之外的。

當然，如同Burger大法官這段話所指明的，本案中Amish信徒可以豁免於州法的規定之外，而其他以世俗性信念為基礎的主張則無法享有此一權利，主要是因美國憲法有明定對於宗教實踐自由的保護。但是，憲法中存在有保障宗教自由的條款，並不意味著法院在實際的案件中，必然會肯認宗教信徒有豁免於一般法規範之外的權利。中華民國憲法雖然亦有保障信仰宗教自由之條文，但如前一大點所討論的三則案件所顯示的，我國公權力機構似乎尚未意識到，以宗教信仰為基礎的行為，與一般世俗行為，在法律上有區別對待的可能。本文寫作的一個重要目的，就是要指出我國公權力機關欠缺此一意識的情形，因而甚少承認宗教信徒得以豁免於一般法規範所定之義務之外。

需要強調的是，筆者於此並非主張，基於世俗性理由抑或基於宗教信仰而拒絕從事法律所要求的某一特定行為，是否確實具有本質上的差異，是否確實必須在法律上予以不同的評價。本文於此一

¹⁶⁹ *Id.* at 215. (“A way of life, however virtuous and admirable, may not be interposed as a barrier to reasonable state regulation of education if it is based on purely secular considerations; to have the protection of the Religion Clauses, the claims must be rooted in religious belief.”)

部分的主張是描述性的而非規範性的。筆者僅是要指出，臺灣社會在瀰散性宗教甚為普遍的情況下，相當容易會把宗教化約為只是文化、習俗、傳統的一部分。換言之，宗教並不是一個特別與眾不同的元素，它就是——也僅是——許多民眾與機關團體日常生活方式的一部分。而既然宗教豁免權的承認與宗教特殊性的認識之間有著密切的關係，這意味著臺灣的社會文化環境，是較為不利於宗教豁免權（至少在一定的限度之內）獲得正式的肯認。

（三）衍生的影響之二：因信仰詮釋自由度上的差異而導致制度性宗教信徒堅持信仰的行為不易被理解

除了淡化宗教的特殊性之外，瀰散性宗教在社會中的普遍性亦可能從另外一個方向對宗教自由的權益保障產生影響。就著對於信徒在信仰面與行為面的影響而言，瀰散性宗教與制度性宗教的一個顯著的差異是，瀰散性宗教的信徒較常出現「信仰跨界」的情形。根據范綱華教授，所謂的「信仰跨界」係指「個人所信仰的內容與其自身宗教教義不一致的現象」¹⁷⁰。例如，「基督宗教信徒相信佛教的輪迴轉世觀念，便屬於信仰跨界；而自認無信仰者卻相信有鬼神、輪迴、或者有上帝（至高神），也屬於信仰跨界」。¹⁷¹范綱華引用了其他宗教社會學者的研究，指出在臺灣社會中，「制度性宗教信徒相較於瀰散性宗教信徒以及自認為無信仰者，較不易有信仰跨界的表現」。¹⁷²而根據楊文山教授的研究，臺灣的「非基督徒當中有將近四分之一相信耶穌，也有將近20%相信耶穌是神」。¹⁷³而如同以上「臺灣社會變遷基本調查」2018年之調查所顯示的，臺灣的非基督徒中，人口比例最高的民間信仰的信眾，也就是瀰散性宗

170 范綱華（註160），頁236。

171 同前註。

172 同前註。

173 同前註。

教的信徒。以上這些研究都指向一個事實，亦即相較於制度性宗教的信徒，瀰散性宗教的信徒較常有信仰跨界之情形。

為什麼瀰散性宗教的信徒信仰跨界的情形較為明顯呢？范綱華認為，「這可能源於瀰散性宗教對信徒的信仰並沒有組織性掌控的文本或其他相關機制，故信徒很容易基於自身宗教經歷，對信仰實踐有較大的選擇與詮釋的自由度。而制度性宗教在信仰面則有很清楚的引導體系及組織機制，因此較不易有信仰跨界的現象。¹⁷⁴」制度性宗教不僅通常會有宗教的經典來作為其獨立之神學觀的基礎，亦有專門的神職人員來針對宗教經典中的教義內容進行詮釋。因此，特別對於制度性宗教中那些虔誠接受宗教領袖關於宗教經典之詮釋的信徒而言，宗教信條之要求會有更強烈的「義務性」與「不容妥協性」¹⁷⁵。而這也與瀰散性宗教中對於信仰的詮釋自由——並因此而可能產生信仰跨界的情形——是相當不同的。

因此，一個受瀰散性宗教高度影響的社會，可能就比較難以理解，為什麼制度性宗教的信徒（特別是其中的虔信者）在信仰上不能更「有彈性」？為什麼耶和華見證人要這麼堅持反對參與任何軍事活動的信念？為什麼一所神學院要這麼堅持教職員與學生的配偶必須同為基督徒的信條？筆者認為，我國對於宗教自由保障之非故意的「不敏感」，很大程度上可能是導因於社會對宗教虔信者堅持信仰要求之行為的「不理解」——特別是當信徒所堅持的信念與社會主流價值觀有所不符時。而被授權做權威性決定的行政官員或法官，若沒有認識到宗教誠命對制度性宗教中的虔信者所具有的義務性，以及在此一義務性之下，違反宗教誠命之要求對於這些虔信者將會是更為困難的，心理層面上也要付出更大的代價，那麼在做相

174 同前註，頁238。

175 參司法院釋字第490號解釋中吳先生之聲請書：「按聲請人信仰基督，依據聖經教訓（包括『不再學習戰事』）為人處世，故聲請人對於聖經之絕對遵從信守……應屬憲法所保障之信仰宗教自由。」[粗體為筆者所加]。

關決定時，自然不會認為虔信者們的宗教自由權值得保障，或在權益衡量的天秤上，應被賦予更多的分量。

總結本大點以上的論述，筆者認為，在儒家傳統文化以及瀰散性宗教之普及性的雙重影響之下，我國社會在某個程度上存在一種對於宗教虔信者的「文化盲目」。亦即，社會整體而言較難理解、尊重虔信者對於特定信仰內容的投入與堅持，特別是當他們的信仰與主流社會的價值觀之間存有歧異時。而在「宗教只是一種文化」的觀點影響之下，我國社會文化環境也不利於宗教豁免權的承認。這樣的文化盲目與對於宗教之觀點反映在法律運作的層面上，一個重要的現象就是：行政官員或法官往往難以意識到，基於宗教之特殊性以及宗教誠命對虔信者的義務性，有將宗教信徒或團體豁免於一般性法規範之外的必要。本文第貳大點中所討論的三則案例，可以說即為我國適用法律之公權力機關未能認識、尊重虔信者（或其所結合成立的機構）對宗教信仰的忠誠實踐，以及信仰對其所具有的意義與價值，而盲目於當事人豁免於法規範義務之需求的具體事例。從本大點的角度來說，我國法律運作上「盲於宗教豁免之需求」的現象並非偶然而生或憑空出現，而是有一深層的文化土壤為其基礎的。也就是，這樣的現象與我國社會文化脈絡中對於宗教虔信者的文化盲目有密不可分的關係。乃是在此一文化土壤的影響之下，這三則案例中的司法判決或行政決定才成為我國法律與宗教之互動關係中屢屢出現，且未來仍然可能持續出現的一個情形。

肆、典範移轉的可能：初步的建議

W. Cole Durham Jr.在其2012年的文章中，除了將世界各國的政教關係模式區分為十一大類型，並概述各類型模式之基本特徵之外，於文末特別指出，一個國家的政教關係模式並非沒有改變的可

能。他認為，一個國家現實狀況中的特定政教互動模式，所代表的僅是國家對於社會中各種相競爭的宗教、文化與政治壓力所做之回應的「暫時平衡點」(temporary equilibrium point)¹⁷⁶。例如，瑞典原本是一個具有國教的國家，但自2000年後因取消了瑞典教會(Church of Sweden)的國家教會地位，該國的政教關係模式因而轉變為「合作主義模式」¹⁷⁷。這就是政教互動模式從一個特定的平衡點改變至另一個平衡點的例子。

筆者認為，我國目前由第貳大點所討論的三則案例所反映出來的「非故意的不敏感」之情形，也並非沒有改變的可能。我國法律與宗教之互動關係，如何能從對於宗教自由權益保障不敏感的現況，轉變至一個敏於人民本於宗教信仰之特殊需求的情形呢？筆者以下提出三點建議。這三點建議中，前二點是分別根據華神學院案與道明外僑學校案的爭議，所導出的應如何改變各該案例中所呈現之不敏感情形的建議。雖然這二則案例之爭議已告終結，但是類似的爭議未來仍有可能再次發生。本文針對這二則案例所提出的建議，對於日後所發生的類似爭議應亦有其適用性。第三點建議雖與司法院釋字第490號解釋有關，但由於此一建議的提出，是經過比較釋字第490號解釋與釋字第573號解釋中之審查標準的結果，而非由釋字第490號解釋本身所直接推導出之建議，因此本文以下將針對這點建議有較為詳細的說明。

首先，一般法院之法官於透過不確定法律概念，將基本權保障之價值融入法律的解釋中時，不應忽略對於宗教自由這一基本權之考量。在涉及宗教團體或信徒的案件中，法院應意識到系爭法規範之適用對於宗教團體與信徒所可能帶來的影響，並在解釋法規範中的不確定法律概念時，將憲法對於宗教自由與宗教團體自主權之保

¹⁷⁶ Durham Jr., *supra* note 30, at 373.

¹⁷⁷ *Id.*

障納入其論證分析的過程中——即便法院經過權益衡量後認為，該案中所涉及的其他基本權較宗教自由權更具有優先性。

其次，我國的「就業服務法」中應增訂類似美國1964年民權法案第七章第702條款的豁免規定，使宗教非營利團體能有權依據宗教身分——即該名求職者或員工是否與該團體隸屬同一宗教或至少認同該宗教——來做人事聘僱之相關決定。如本文以上所曾經提及的，這樣的一個豁免條款並非給予宗教非營利團體不正當的特權，而是使其與其他「以使命為導向」的組織能有平等的立足點¹⁷⁸。

第三，憲法法庭審查限制宗教自由或宗教團體自主權之法規範的合憲性時，應一致性地採取中度甚至嚴格審查標準進行審查，而不區分系爭法規範是針對宗教所制定的特別法律，或一般性法規範。從宗教信仰者的角度來說——也就是受法規範之適用所影響者的角度——重要的問題應是其宗教自由受到了什麼程度的影響，而非

178 此一立法層次的主張所可能面臨的一個重要質疑，是美國1964年民權法案第七章第702條款，相當程度上可被視為是美國社會高度尊重宗教自由之文化下的產物。然而，如本文「參、一」部分所述，我國的歷史與文化中卻缺乏一種尊重宗教虔信者的傳統。因此，將一個特殊文化脈絡下的產物移植到另一個具有不同文化脈絡的社會中，是否會有窒礙難行的問題？

就此，筆者不認為相異的文化脈絡會嚴重弱化於我國法律中增訂豁免條款的主張。本文前曾指出，美國學者Ira Lupu和Robert Tuttle於探討第702條款之正當性時，將宗教非營利團體類比為「政黨」和「環保團體」（參見本文「貳、二、（二）」部分）。他們認為，若民主黨可以堅持所有職員皆必須是民主黨的登記選民，若環保團體可以要求所有員工皆擁抱綠色承諾，那麼宗教非營利團體亦可要求為其工作的人認同該團體的宗教信仰，因為這些團體皆是「以使命為導向」的組織。值得注意的是，Lupu和Tuttle此一論證的有效性事實上並不侷限於受西方傳統宗教文化強烈影響的社會中。他們的論證擺在臺灣的脈絡中是同樣適用的：中國國民黨或民主進步黨亦應和美國的民主黨一樣，可以依據政黨認同來聘僱職員。而若我國的政黨可以依據政黨認同、政治理念來作為人事聘僱決定的基礎，那麼在我國社會中運作的宗教非營利團體，亦應有權根據宗教信念來做人事聘僱的相關決定。因此，雖然美國社會的傳統宗教文化與我國有明顯不同，但我們若從Lupu和Tuttle之論證的角度出發，筆者會認為我國的宗教非營利團體亦應享有如同美國社會中的宗教非營利團體同樣的在人事聘僱上的豁免權。

(或主要並不是)造成影響的手段或法律形式是什麼。然而,我國目前由司法院釋字第490號解釋與釋字第573號解釋所建立起來的關於宗教自由的司法審查標準,似可解讀為仍以對於宗教自由造成影響的手段或法律形式為何作為出發點。

例如,大法官在司法院釋字第573號解釋之理由書中認為:「宗教性規範苟非出於維護宗教自由之必要或重大之公益,並於必要之最小限度內為之,即與憲法保障人民信仰自由之意旨有違。¹⁷⁹」這裡所稱的「宗教性規範」,指的是針對宗教所制定的法規範,例如大法官於該號解釋中所審查的「監督寺廟條例」,即是典型的針對宗教——特別是佛道教——所制定的法規範。而本號解釋指出,對於「宗教性規範」的審查標準,在目的上必須符合「出於維護宗教自由之必要或重大之公益」,在手段上則必須符合「於必要之最小限度內為之」。根據我國大法官解釋及憲法法庭近年之判決,大法官若於案件中採用嚴格審查標準來審查系爭法規範的合憲性,在法規範所追求之目的方面,會要求必須具有「特別重要之公益」¹⁸⁰。而若採中度審查標準,則會要求法規範所追求之目的必須是「重要公共利益」¹⁸¹。司法院釋字第573號解釋在目的審查的部分所要求的「重大之公益」,其強度似乎是介於以上兩者之間。而在手段審查部分,所謂的「必要之最小限度內」一詞,則帶有嚴格審查標準的色彩¹⁸²。因此,雖然大法官於司法院釋字第573號解釋中並未明示其所採用之審查標準的寬嚴程度,但我們可以說,該號解釋所用

179 司法院釋字第573號解釋,理由書第3段。

180 例如:憲法法庭111年憲判字第2號判決,理由書第9段。

181 例如:司法院釋字第803號解釋,理由書第22段。

182 參見林子儀,言論自由的限制與雙軌理論,收於:言論自由與新聞自由,頁146(1999年)。(「當法院以嚴格的審查標準審查政府的立法或其他措施是否合憲時,法院會先審查該措施之目的所追求的政府利益是否為相當急迫及非常重要的(compelling)政府利益,其次則審查其為達成該目的所用的手段是否為達到該目的之必要且侵害最小的手段。」)[粗體為筆者所加]。

以審查「宗教性規範」的標準，是一種至少是中度甚至接近於嚴格的一種審查標準。

然而，若某一案件所涉及的並非「宗教性規範」，而是「一般性法規範」時，則似須回歸到司法院釋字第490號解釋所揭櫫的原則。司法院釋字第490號解釋所審查的是兵役法和兵役法施行法這樣的一般性法規範。而如本文以上曾經提及的，該號解釋多數意見的一個重要立場是，當公民的宗教信仰自由與公民對國家之基本義務與責任相衝突時，後者必然具有優先性。並且，此一立場在司法院釋字第573號解釋中並未受到變更¹⁸³。黃昭元大法官已經指出，司法院釋字第490號解釋所謂的「基本義務與責任」一詞，有其意涵不甚明確之處。雖然這一用詞的範圍可能僅限於「憲法明定的義務」，但它亦有可能被解讀為「包括立法者自定的法律義務」¹⁸⁴。換言之，若採廣義的解讀方式，則「基本義務與責任」一詞可能涵蓋所有規定於一般性法規範中的法律義務。也就是說，司法院釋字第490號解釋有可能意味著，當公民的宗教自由與一般性法規範所規定的義務有所衝突時，後者必然具有優先性。

然而，本文主張，不僅在審查針對宗教所制定的特別法律時須採中度甚至嚴格的審查標準，一般性法規範若對宗教自由之行使造成了實質的限制，憲法法庭於審查時亦有必要採中度或嚴格的審查標準進行審查。事實上，在我國個別大法官的意見書中，已存在類似的主張。王和雄大法官在司法院釋字第490號解釋中的部分不同意見書即主張，應適用嚴格標準來審查侵害宗教行為自由的法規範：「因此，宗教行為如與國家法令相牴觸時，法令之規範或處

183 司法院釋字第573號解釋所變更的，是釋字第490號解釋中將「內在信仰自由」與「外在行為／結社自由」切割開來，並異其受憲法保障程度的見解。（司法院釋字第573號解釋並未直接使用「變更」一詞，但其已將釋字第490號解釋的上述見解予以實質揚棄。）參見與註95~96相伴隨之正文。

184 黃昭元（註13），頁41。

罰，即應特別審慎或嚴謹，俾免侵害或剝奪憲法所保障宗教信仰自由之本旨。更進而言之，當國民憲法上義務之履行與其憲法上所保障之宗教信仰自由相衝突時，該義務之履行將對其宗教信仰造成限制或影響，則對宗教行為之規範或限制，即應以嚴格審查標準盡到最大審慎之考量，非僅為達成國家目的所必要……。¹⁸⁵」而陳新民大法官則是在司法院釋字第728號解釋的協同意見書中，主張應採最嚴格審查標準來審查國家對於宗教結社權的限制。陳大法官在該意見書中，將「結社權」區分為三種類型：一般性質的結社權、政治性質的結社權，以及宗教性質的結社權¹⁸⁶。在論及宗教性質的結社權時，陳大法官指出：「宗教團體如何進行組織、會員資格與義務、教義的闡釋、儀式的進行等，國家法律應保障其享有最大的自治權限，其自治範圍之強，已非援引契約自由或私法自治所可比，而提升到最嚴格憲法保障的層次。¹⁸⁷」

Martha Nussbaum在評論美國最高法院於宗教自由案件中所採用的審查標準時曾指出，在宗教自由案件中採用嚴格審查標準的一個重要效果，就是會促使法院對於宗教群體（特別是少數宗教族群）的權益保障更為敏銳。Nussbaum對於美國最高法院於*Sherbert v. Verner*¹⁸⁸案中所建立，並於前曾提及之經典判決*Wisconsin v. Yoder*案中繼續沿用的審查標準——即所謂的the *Sherbert test*——有相當正面的評價。此一標準有三個審查步驟：(1)法院首先必須檢驗，政府行為是否對當事人宗教實踐自由造成了「重大負擔」(substantial burden)；(2)若是，則法院必須檢驗政府對宗教實踐自由之干預是否是基於「迫切重大政府利益」(compelling state interest)；(3)除此以外，法院必須確認，此一干預與迫切重大政府利益之達成之間，

185 司法院釋字第490號解釋王和雄大法官部分不同意見書。[粗體為筆者所加]。

186 司法院釋字第728號解釋陳新民大法官協同意見書。

187 同前註。[粗體為筆者所加]。

188 See *Sherbert v. Verner*, 374 U.S. 398 (1963).

必須有一「嚴密剪裁」的關係（*narrowly tailored*）——亦即，沒有任何其他可想像的規範方式，一方面足以達成系爭利益，而同時又不侵害美國憲法增修條文第1條所保障的權利¹⁸⁹。

Nussbaum認為，美國最高法院建立此一審查標準「乃是一個重大的成就，提出了一個形塑其後數十年法律論證的標準，而這一標準今日看來似乎仍是明智的」¹⁹⁰。與本文主題密切相關的是，Nussbaum亦指出，*Sherbert*審查標準的一個重要效果，就是使得各級法院產生了過去所未見的「對少數族群利益的強烈的敏銳度」（*a keen sensitivity to minority interests*）¹⁹¹。她特別討論了一則發生於1970年代的案件。在這則案件中，田納西州通過了一個法律，禁止以手拿蛇或處理蛇以避免危及人民生命。這個禁令是特別針對該州的一個名為「在耶穌之名裡神的聖教會」（*The Holiness Church of God in Jesus' Name*）的團體，這個教會教導信眾徒手拿蛇，並且喝一種有毒的化學物質¹⁹²。在該法律通過後，這個教會即對於法律的禁令提起訴訟。田納西州最高法院適用*Sherbert*審查架構來審查此一禁令的合憲性，並且最終認為田納西州所通過的此一法律乃是基於「迫切重大政府利益」——對於公共安全，特別是對於教會中的孩童和家庭之生命保護的利益¹⁹³。田納西州最高法院因此判決該教會敗訴¹⁹⁴。

189 MARTHA NUSSBAUM, *LIBERTY OF CONSCIENCE: IN DEFENSE OF AMERICA'S TRADITION OF RELIGIOUS EQUALITY* 137 (2008).

190 *Id.* at 139. ("Thus *Sherbert* left many difficult problems to solve. Nonetheless, it was a major achievement, suggesting a test that shaped legal reasoning for decades, and that still seems wise today.")

191 *Id.* at 146. ("Even when lower courts eventually denied religious accommodations, the *Sherbert* regime led to a **keen sensitivity to minority interests** that had often been absent earlier.") [Emphasis added].

192 *Id.* at 146.

193 *Id.* at 147.

194 *Swann v. Pack*, 527 S.W.2d 99 (Tenn. 1975).

Nussbaum認為此一結論並不令人意外。但她同時指出，有趣的是，法院在達到此一判決結果的論證過程中，展現了對於此一教會及系爭宗教實踐之歷史的一種謹慎的敏銳感¹⁹⁵。法院「並未對系爭實踐予以蔑視或妖魔化，反而真實地試圖去理解」該實踐對教會成員的意義和重要性¹⁹⁶。她認為，這就是法院在個別案件中適用*Sherbert*審查標準所產生的一個效果：「*Sherbert*產生了一個對宗教權益更高度同情的風氣，特別是對小型的以及怪異的少數族群。¹⁹⁷」並且，*Sherbert*標準也「提醒了所有美國人，少數宗教在主流社會中所面臨的危險」¹⁹⁸。Nussbaum對於*Sherbert*審查標準的評價與觀察，正是筆者的第三點建議所欲主張的：若要提升對於宗教自由權益保障的敏銳度，一個重要的方式就是在涉及宗教自由的案件中——不論對宗教自由造成限制的法規範是「宗教性規範」或「一般性規範」——採用中度甚至嚴格的審查標準。

本文於第參大點的結尾處指出，在儒家傳統文化與瀰散性宗教的影響下，我國社會整體而言較難理解並尊重宗教虔信者對於信仰的投入與堅持。而對於Nussbaum以上所提到的「小型的」、「怪異的」少數宗教族群，主流社會的不理解或不尊重必然是更為明顯

195 NUSSBAUM, *supra* note 189, at 147. (“The Tennessee Supreme Court ultimately sided with the original injunction and against the appellate court—but in the meantime it showed a **careful sensitivity** to the history and practices of the cult.”) [Emphasis added].

196 *Id.* at 147.

197 *Id.* at 147. (“*Sherbert* produced a climate of heightened sympathy to religious interests, particularly those of small and odd minorities.”)

198 *Id.* at 147. 但*Sherbert*審查標準在美國最高法院1990年的*Employment Division, Dep’t of Human Resources v. Smith*一案中遭到取代。在這則判決中，最高法院的多數意見認為，憲法上的宗教自由權利並不免除個人遵守一個有效、中立且具普遍適用性的法律之義務。具有普遍適用性且宗教中立的法律，即便對於一個特定的宗教實踐構成了負擔，法院也無須採用「迫切重大政府利益」之標準來進行審查。See *Employment Division, Dep’t of Human Resources v. Smith*, 494 U.S. 872, 879 (1990). Nussbaum對於此一判決中由Scalia大法官所主筆的多數意見有強烈的批評，參見NUSSBAUM, *supra* note 189, at 153-56.

的。他們更容易在社會的不理解下被問題化與汙名化。就此而言，我國法律與宗教之互動關係上的典範移轉——從對於宗教自由權益保障不敏感的現況，轉變至一個敏於人民本於宗教信仰之特殊需求的模式——不僅能整體性的提升我國宗教自由權益保障的完善度，對於社會地位更為脆弱的少數宗教群體，這樣的轉變更是不可或缺的。

而在保護少數群體的宗教自由上，如同Roger Finke所指出的，司法機關基於其反多數決的特質，扮演特別重要的角色¹⁹⁹。雖然根據本文所討論之案例，我們目前尚不能說，我國司法機關在保障少數宗教群體的宗教自由上，有令人信服的稱職表現。但憲法法庭若能採納本文以上所提出關於審查標準的建議，則根據美國法院適用*Sherbert*標準的經驗，這將使其在涉及少數宗教族群的案件中，對此一族群展現出更高的敏感度。而一般法院在將憲法價值融入不確定法律概念的解釋時，若能注意避免忽略對於宗教自由之考量，筆者相信這也同有提高對於少數宗教之敏銳度的效果。因此，典範的移轉除了能使我國對於宗教自由之保護更為周延完善，也有助於強化司法機關作為少數族群宗教自由之重要防線的角色，並於此同時確保少數宗教之權益不會輕易遭到犧牲。

伍、結語

本文以美國學者W. Cole Durham Jr.關於政教關係不同類型之闡釋為基礎，指出公權力機關對宗教自由權益保障之「非故意的不敏感」，是我國政教關係或法律與宗教之關係中的一個重要且迄今未被注意到的特徵。筆者也以楊慶堃教授對傳統中國宗教文化之經典

199 參見前註107以及該部分的正文。

分析為基礎，指出傳統中國社會以及當代臺灣之宗教文化中，有三個面向與此一特徵是相符合的，可以被認為是此一特徵的歷史與社會文化脈絡。

除此以外，對於如何改變我國公權力機關目前對宗教自由權益保障之不敏感的情形，本文提出了三點規範性的主張：憲法法庭就限制宗教自由或宗教團體自主權之法規範的合憲性進行審查時，應一致性的採取中度甚或嚴格審查標準進行審查，而不區分系爭法規範是針對宗教所制定的特別法律，或一般性法規範。其次，一般法院之法官於透過不確定法律概念，將基本權保障之價值融入法律的解釋中時，不應忽略對於宗教自由這一基本權之考量。而在立法的層次上，本文主張，我國的「就業服務法」中應增訂類似美國1964年民權法案第七章第702條款的豁免規定，使宗教非營利團體能有權依據宗教身分來做人事聘僱之決定。

如同本文一開頭所提及的，從較為宏觀的角度而言，我國整體的宗教自由現況仍處於一個相對健康的狀態中，這點是無庸置疑的。只是筆者相信，任何法律制度及其運作皆有持續調整與進步的空間。相較於今日世界中的許多地方，臺灣社會所擁有的宗教自由環境確實令人珍惜。但公權力機關若能在制定或適用「一般性法規範」時，對宗教自由權益所可能受到的衝擊與影響有更高的敏銳度，相信我國對宗教自由的保障將會更臻完善。

參考文獻

1. 中文部分

- 丁仁傑（2020），民眾宗教中的權威鑲嵌：場域變遷下的象徵資本與靈性資本，新北：聯經。
- 中華佛學研究所編（2002），臺灣佛學院所教育年鑑第一輯，新北：中華佛學研究所。
- 王泰升（2022），從憲法檢視台灣祭祀公業派下法制之流變，台灣法律人，18期，頁1-14。
- 李建良（2002），論基本權利的位階次序與司法審查標準，收於：劉孔中、陳新民編，憲法解釋之理論與實務（三）（上冊），頁129-191，臺北：中央研究院中山人文社會科學研究所。
- 周啟成、周維德注譯，陳滿銘、黃俊郎校閱（2011），新譯昌黎先生文集（上冊），2版，臺北：三民。
- 林子儀（1999），言論自由的限制與雙軌理論，收於：言論自由與新聞自由，頁133-196，臺北：元照。
- 林本炫（1990），台灣的政教衝突，新北：稻鄉。
- （2001），神學院、佛學院納入高教體制政策之觀察，臺灣社會學會通訊，42期，頁14-18。
- 林更盛（2021），工作權與宗教自由／自主的衝突與協調——評臺灣高等法院110年度勞上字第1號民事判決，月旦裁判時報，112期，頁5-12。
- 林榮光（2021），自願性原則作為解決宗教團體自主權與個人基本權之衝突的途徑——評歐洲人權法院Fernández Martínez v. Spain之判決，政大法學評論，167期，頁1-76。
- 范綱華（2022），臺灣宗教的量化詮釋：探索量化研究的議題與變遷，收於：齊偉先編，入世、修持與跨界——當代臺灣宗教的

社會學解讀，頁223-258，臺北：臺大出版中心、中央研究院社會學研究所。

財團法人民間司法改革基金會（2003），大法官，給個說法！——人權關懷與釋憲聲請，臺北：商周。

許育典（2002），論宗教自由的保障與實質法治國的實踐——評司法院大法官釋字第490號解釋，收於：劉孔中、陳新民編，憲法解釋之理論與實務（三）（上冊），頁265-353，臺北：中央研究院中山人文社會科學研究所。

許育典、陳頌揚（2017），宗教性院校拒絕同志入學案的憲法爭議：以台南神學院為例，中原財經法學，38期，頁157-204。

許宗力（2009），司法權的運作與憲法——法官作為憲法之維護者，收於：葉俊榮編，法治的開拓與傳承——翁岳生教授的公法世界，頁33-54，臺北：元照。

陳志宏（2020），針對《汀洲路後書》一文的回應，新使者雜誌，172期，頁76-77。

陳新民（2007），宗教良心自由與服役正義——釋字第490號解釋與社會役，收於：法治國家原則之檢驗，頁183-212，臺北：元照。

黃昭元（2000），信上帝者下監獄？——從司法院釋字第四九〇號解釋論宗教自由與兵役義務的衝突，台灣本土法學雜誌，8期，頁30-45。

楊弘任（2022），一貫道的當代轉型：從民間教派到跨國宗教，收於：齊偉先編，入世、修持與跨界——當代臺灣宗教的社會學解讀，頁293-331，臺北：臺大出版中心、中央研究院社會學研究所。

楊弘任、畢遊塞（2022），導論：一貫道如何全球化？，收於：楊弘任、畢遊塞編，從臺灣到世界：二十一世紀一貫道的全球化，頁1-26，臺北：政大出版社。

楊慶堃著，范麗珠譯（2016），中國社會中的宗教：宗教的現代社

會功能與其歷史因素之研究，修訂版，成都：四川人民出版社。[Yang, C. K. 1961. *Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors*. Berkeley, CA: University of California Press.]

廖元豪（2006），宗教自由：第三講——政教分離（一），月旦法學教室，48期，頁30-36。

蘇永欽（1994），合憲法律解釋原則——從功能法上考量其運作界限與效力問題，收於：合憲性控制的理論與實際，頁77-142，臺北：月旦。

2. 外文部分

Ahdar, Rex, and Ian Leigh. 2013. *Religious Freedom in the Liberal State*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press.

Chen, Jianlin. 2023. *Law and Politics of Religious Fraud Regulation: China, Taiwan and Hong Kong*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Durham, W. Cole Jr. 1996. Perspectives on Religious Liberty: A Comparative Framework. Pp. 1-44 in *Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives*, edited by Johan D. van der Vyver and John Witte, Jr. The Hague/Boston, MA: Martinus Nijhoff Publishers.

———. 2012. Patterns of Religion State Relations. Pp. 360-378 in *Religion and Human Rights: An Introduction*, edited by John Witte, Jr. and M. Christian Green. New York, NY: Oxford University Press.

Finke, Roger. 2013. Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview. *Sociology of Religion* 74:297-313.

Galston, William A. 2002. *Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice*. Cambridge:

- Cambridge University Press.
- Goossaert, Vincent. 2021. Late Imperial Chinese Anticlericalism and the Division of Ritual Labor. *History of Religions* 61:87-104.
- Goossaert, Vincent, and David A. Palmer. 2011. *The Religious Question in Modern China*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Gunn, T. Jeremy. 2004. Religious Freedom and Laicite: A Comparison of the United States and France. *Brigham Young University Law Review* 2004:419-506.
- Hirschl, Ran. 2010. *Constitutional Theocracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Huang, Ke-hsien. 2017. "Culture Wars" in a Globalized East: How Taiwanese Conservative Christianity Turned Public during the Same-Sex Marriage Controversy and a Secularist Backlash. *Review of Religion and Chinese Society* 4:108-136.
- Jacobs, Lesley A. 1991. Bridging the Gap between Individual and Collective Rights with the Idea of Integrity. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 4:375-386.
- Kuo, Cheng-Tian. 2013. State-Religion Relations in Taiwan: From Statism and Separatism to Checks and Balances. *Issues & Studies* 49(1):1-38.
- Lupu, Ira C., and Robert W. Tuttle. 2016. Religious Exemptions and the Limited Relevance of Corporate Identity. Pp. 373-398 in *The Rise of Corporate Religious Liberty*, edited by Micah Schwartzman, Chad Flanders and Zoë Robinson. New York, NY: Oxford University Press.
- Maclure, Jocelyn, and Charles Taylor. 2011. *Secularism and Freedom of Conscience*, translated by Jane Marie Todd. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Madsen, Richard. 2011. Religious Renaissance in China Today. *Journal*

- of Current Chinese Affairs* 40(2):17-42.
- Neo, Jaclyn L. 2019. Conceptualizing the Regulation of Religion: A Preliminary Framework for Inquiry. Pp. 38-58 in *Regulating Religion in Asia: Norms, Modes, and Challenges*, edited by Jaclyn L. Neo, Arif A. Jamal and Daniel P. S. Goh. New York, NY: Cambridge University Press.
- Nussbaum, Martha. 2008. *Liberty of Conscience: In Defense of America's Tradition of Religious Equality*. New York, NY: Basic Books.
- Pas, Julian. 2003. Stability and Change in Taiwan's Religious Culture. Pp. 36-47 in *Religion in Modern Taiwan: Tradition and Innovation in a Changing Society*, edited by Philip Clart and Charles B. Jones. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press.
- Tamney, Joseph B. 1998. Asian Popular Religions. Pp. 31-32 in *Encyclopedia of Religion and Society*, edited by William H. Swatos. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
- Temperman, Jeroen. 2010. *State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral Governance*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Yang, C. K. 1961. *Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Yang, Fenggang, and Anning Hu. 2012. Mapping Chinese Folk Religion in Mainland China and Taiwan. *Journal for the Scientific Study of Religion* 51:505-521.

Public Authorities' "Inadvertent Insensitivity" towards Religious Freedom:

Taiwan's Relevant Cases and Socio-Cultural Contexts

*Rung-Guang Lin**

Abstract

In this article, I argue that the state's "inadvertent insensitivity" towards religious liberty protections, a concept proposed by the American scholar W. Cole Durham Jr., is an important and as yet unnoticed characteristic of Taiwan's state-religion relations. I develop this argument through an examination of three cases involving the conflict between religious freedom and general statutory regulations. Based on the studies in the sociology of religion on the religious culture of traditional Chinese society, especially C. K. Yang's famous work *RELIGION IN CHINESE SOCIETY*, I further point out that Taiwanese authorities' inadvertent insensitivity towards religion corresponds with three aspects of the religious cultures of traditional Chinese as well as contemporary Taiwanese societies. Even though the state's inadvertent insensitivity towards religion is a notable feature of Taiwan's state-religion relations, it does not mean that such a feature is insusceptible to change. This article concludes with several normative recommendations aimed at transitioning the current situation of insensitivity towards religion to a mode where the state is more sensitive to people's religiously based particular needs.

KEYWORDS: freedom of religion, religious autonomy, general statutory regulations, inadvertent insensitivity, state-religion relations, diffused religion, institutional religion.

* Assistant Professor, General Education Center, Central Police University.